

Aula 08

CBM-PE (Oficial) Direito Administrativo

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

12 de Agosto de 2026

Índice

1) Responsabilidade Civil do Estado	3
2) Responsabilidade Civil do Estado (jurisprudência)	37
3) Questões Comentadas - Responsabilidade Civil do Estado - AOCP	42
4) Questões Comentadas - Responsabilidade Civil do Estado - FCC	48
5) Lista de Questões - Responsabilidade Civil do Estado - AOCP	82
6) Lista de Questões - Responsabilidade Civil do Estado - FCC	85



RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Noções introdutórias

Quando se fala em responsabilidade, quer-se dizer que alguém deverá responder por algo que fez ou deixou de fazer. A responsabilidade, no Direito, representa a necessidade de alguém responder por algum dano que causou. Por conseguinte, a pessoa poderá sofrer uma restrição de liberdade por ter cometido algum crime ou uma contravenção (responsabilidade penal); um servidor público poderá perder o cargo por algum ilícito disciplinar ou falta funcional (responsabilidade administrativa); ou alguém poderá responder com o próprio patrimônio, devendo indenizar o dano causado (**responsabilidade civil**).

Portanto, a **responsabilidade civil** é a **obrigação de reparar os danos lesivos a terceiros, seja de natureza patrimonial ou moral**.

Cumprе frisar, desde já, que a responsabilidade do Estado pode ser contratual ou extracontratual. Na primeira situação, há um vínculo contratual entre o Estado e o terceiro. Por exemplo, se a Administração descumprir os termos de um contrato administrativo, a sua responsabilidade será contratual, regulamentada pela Lei de Licitações e Contratos e pelos termos do contrato. Não é esse o tipo de responsabilidade que estamos tratando nesta aula.

Por outro lado, na responsabilidade civil do Estado, não existe vínculo contratual entre as partes, ou melhor, a obrigação de indenizar não decorre de algum contrato firmado entre o causador do dano e o terceiro lesado. Por esse motivo, a responsabilidade civil do Estado também é chamada de responsabilidade extracontratual do Estado ou responsabilidade Aquiliana, que é a obrigação jurídica que o Estado possui de reparar danos morais e patrimoniais causados a terceiros por seus agentes, atuando nessa qualidade.

No Estado Democrático de Direito, não se pode cogitar a irresponsabilidade do Estado por seus comportamentos lesivos a terceiros. Todavia, nem sempre foi assim, existindo momentos históricos em que o Estado era irresponsável civilmente. Nessa linha, vamos estudar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado.

Evolução histórica

Teoria da irresponsabilidade do Estado

A **teoria da não responsabilização** do Estado, ou teoria *regaliana*, ocorreu durante o período dos regimes absolutistas. Nesse período, a autoridade do monarca era incontestável e, por conseguinte, as ações do rei ou de seus auxiliares não poderiam ser responsabilizadas. Entendia-se que o rei não cometia erros – decorre da máxima *The king can do no wrong* ou *Le Roi ne peut mal faire* (o Rei não pode errar).

A ideia de irresponsabilidade do Estado era tão absurda e injusta que começou a ruir no século XIX, dando lugar aos regimes democráticos de Direito. Atualmente, essa teoria encontra-se totalmente superada, sendo que os Estados Unidos e a Inglaterra foram os últimos países a abandoná-la, por meio, respectivamente, do *Federal Tort Claim Act*, de 1946, e do *Crown Proceeding Act*, de 1947.



Com o enfraquecimento e superação da teoria da irresponsabilidade, surgem as **teorias civilistas**.

Teoria (civilista) da responsabilidade por atos de gestão

A ideia de responsabilização do Estado surge, inicialmente, com base no direito privado. Surgem, assim, as teorias civilistas, também conhecidas como *teorias intermediárias* ou *mistas*. Neste momento, o Estado é equiparado ao indivíduo, sendo obrigado a indenizar os danos causados a terceiros nas mesmas hipóteses em que os indivíduos também seriam, ou seja, de acordo com as regras do Direito Civil – daí o nome de *teorias civilistas*.

Inicialmente, a teoria fazia a diferenciação de **atos de império** e **atos de gestão**. Naqueles, o Estado atuaria utilizando-se de sua soberania, como ocorre nas desapropriações ou na imposição de sanções; enquanto nestes o Estado se coloca em situação de igualdade perante o particular, como em um contrato de locação ou na alienação de um bem.

Assim, a teoria considerava que o Estado só poderia ser responsabilizado pelos **atos de gestão**, ou seja, quando estivesse em condições de igualdade perante o particular.

Essa teoria logo foi superada, tendo em vista a inadequação de separar os atos de império dos atos de gestão, uma vez que o Estado é um só.

Teoria da culpa civil – teoria da responsabilidade subjetiva

Após a superação da distinção entre os atos de império e de gestão para fins de responsabilização do Estado, emergiu a teoria da culpa civil, ou da **responsabilidade subjetiva**.

Por essa teoria, a responsabilidade do Estado dependia da comprovação de **dolo** ou, pelo menos, a **culpa** na conduta do agente estatal. Assim, a responsabilização do Estado, isto é, o dever de indenizar danos causados a terceiros, dependia da comprovação de *dolo* ou *culpa* (negligência, imprudência ou imperícia), cabendo ao particular prejudicado o ônus de comprovar a existências desses **elementos subjetivos**.

A teoria civilista da culpa ainda é adotada nos países do *common law*, como nos Estados Unidos e Inglaterra. Todavia, em outros lugares, como no Brasil, essa teoria foi superada pelas **teorias publicistas**, ou seja, aquelas fundamentadas na autonomia do Direito Administrativo.

Teoria da culpa administrativa

A teoria da culpa administrativa, também conhecida como **culpa do serviço** ou **culpa anônima** (*faute du service*) é a primeira teoria publicista, representando a transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva adotada atualmente na maioria dos países ocidentais.

Por essa teoria, a culpa é do serviço e não do agente, por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente. A culpa administrativa se aplica em três situações:

- a) o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar;
- b) o serviço funcionou mal; ou



c) o serviço atrasou.

Em qualquer uma dessas situações, ocorrerá a culpa do serviço (culpa administrativa, culpa anônima), implicando a responsabilização do Estado independentemente de qualquer culpa do agente.

Com efeito, temos uma espécie de culpa especial da Administração, ou seja, existe sim uma *responsabilidade subjetiva*, porém ela é *do Estado*. A particularidade é que não se trata de uma culpa individual do agente público, mas uma culpa anônima do serviço, que não é individualizada pessoalmente. Porém, caberá ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para reclamar o direito à indenização.

Teoria do risco administrativo

Pela **teoria do risco**, basta a relação entre o comportamento estatal e o **dano sofrido pelo administrado** para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Ela representa o fundamento da **responsabilidade objetiva** ou **sem culpa** do Estado.

Essa teoria surge de dois aspectos:

- a) a atividade estatal gera um **potencial risco** para os administrados;
- b) é necessário **repartir** tanto os benefícios da atuação estatal quanto os encargos suportados por alguns, pelos danos decorrentes dessa atuação (solidariedade social).

Nas palavras do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello,

*[...] entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma **equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos**, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu **fundamento é o princípio da igualdade**, noção básica do Estado de Direito.*

Dessa forma, se um particular for prejudicado pela atuação estatal, os danos decorrentes deverão ser compartilhados por toda a sociedade, justificando o direito à indenização custeada pelo Estado. Nesse caso, não é preciso cogitar se o serviço funcionou, se funcionou mal, se demorou ou se não existiu, uma vez que se presume culpa da Administração. Além disso, não se questiona se houve culpa ou dolo do agente, se o comportamento foi lícito ou ilícito, se o serviço funcionou bem ou mal. Basta que seja evidenciado o **nexo de causalidade** entre o comportamento estatal e o **dano sofrido pelo terceiro** para se configurar a responsabilidade civil do Estado.

Pode-se dizer ainda que se exige a presença de três requisitos para gerar a responsabilidade do Estado:

- a) dano;
- b) conduta administrativa – fato do serviço; e
- c) nexo causal.



Devemos destacar que o comportamento estatal pode ser **lícito**, e ainda assim poderá gerar o dever de indenizar. Por exemplo, se um policial, durante a perseguição de um suposto criminoso, perder o controle da viatura e atingir o veículo de um terceiro, que estava corretamente estacionado, surgirá o dever de indenizar o dano sofrido pelo proprietário do veículo. Nesse caso, mesmo que não exista dolo ou culpa do policial, e ainda que a perseguição estivesse ocorrendo de forma lícita, no exercício dos deveres funcionais do agente público, o Estado deverá indenizar o dano sofrido pelo particular.

A teoria do risco pode ser dividida em teoria do risco administrativo e do risco integral, distinguindo-se pelo fato de a primeira admitir as causas de excludentes de responsabilidade, enquanto a segunda não admite.

Dessa forma, pela teoria do risco administrativo, o Estado poderá eximir-se da reparação se comprovar culpa exclusiva do particular. Poderá ainda ter o dever de reparação atenuado, desde que comprove a culpa concorrente do terceiro afetado. Em qualquer caso, o ônus da prova caberá à Administração.

Ou seja, na teoria do risco administrativo, presume-se a responsabilidade da Administração. No entanto, é possível que o Estado comprove que a culpa é exclusiva do particular, eximindo-se do dever de indenizar; ou comprove que a culpa é concorrente, atenuando a obrigação de reparação.



A teoria do risco administrativo¹ é o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.

A **teoria do risco integral** diferencia-se da teoria do risco administrativo pelo fato de não admitir causas excludentes da responsabilidade civil da Administração. Nesse caso, o Estado funciona como um segurador universal, que deverá **suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese**.

Assim, mesmo que se comprove a culpa exclusiva do particular, ou nos casos de caso fortuito ou força maior, o Estado terá o dever de ressarcir o particular pelos danos sofridos. Com efeito, alguns doutrinadores afirmam que a responsabilidade integral não depende nem do nexo causal entre a conduta e o dano².



A teoria do risco integral é criticada pela maioria da doutrina administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, essa teoria *“jamais foi acolhida entre nós”*. José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, informa que ela só é *“admissível em situações raríssimas e excepcionais”*. Já a Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, inicialmente, não faz a diferenciação entre risco administrativo e risco integral, mencionando simplesmente a **teoria do risco** como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Em seguida, porém, a doutrinadora faz algumas considerações sobre essas duas modalidades de risco nos ensinamentos dos demais doutrinadores.

¹ Nas questões de concurso, pode aparecer simplesmente “teoria do risco”.

² Carvalho Filho, 2014, p. 557.

De qualquer forma, o que podemos concluir é que a teoria do risco integral só é admitida em casos excepcionais. No texto constitucional, a única hipótese se refere aos **acidentes nucleares** (CF, 21, XXIII, “d”). A doutrina menciona também os **atos terroristas** e **atos de guerra** ou eventos correlatos, contra aeronaves brasileiras como hipóteses da teoria do risco integral decorrentes da legislação infraconstitucional (leis 10309/2001 e 10744/2003).

Outra situação que enseja a responsabilidade civil objetiva, com base na teoria do risco integral, é a responsabilidade por **danos ambientais**. Cabe anotar, todavia, que essa regra é geral, sendo que qualquer tipo de entidade que cometer dano ambiental poderá responder objetivamente, independentemente de ser uma entidade estatal. Ademais, até mesmo empresas estatais exploradoras de atividade econômica podem responder por dano ambiental de forma objetiva, com base no risco integral, uma vez que o fundamento, aqui, não é o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Por exemplo: uma empresa privada deixa resíduos tóxicos em seu terreno, expondo-os a céu aberto, em local onde, apesar da existência de cerca e de placas de sinalização informando a presença de material orgânico, o acesso de outros particulares seja fácil, consentido e costumeiro. Nesse caso, a própria empresa privada responderá objetivamente pelos danos sofridos por pessoa que tenha entrado em sua propriedade e tenha sofrido, por conduta não dolosa, queimaduras pelo contato com o material tóxico. Sendo uma empresa estatal, a própria empresa estatal responderá de forma objetiva pelo dano, também com fundamento na teoria do risco integral.

Vejamos como este assunto pode ser cobrado em provas.



(PF - 2014) Considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade particular estacionado em via pública. Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente.

Comentários: pela teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, existirá o dever de indenizar o terceiro prejudicado independentemente de dolo ou culpa do agente público. Nesse caso, mesmo que o motorista estivesse dirigindo de forma diligente e prudente, o Estado terá o dever de indenizar o particular, uma vez que a sociedade deve suportar os encargos decorrentes da atuação estatal.

Gabarito: correto.

(TRT 10 - 2013) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento.

Comentários: pela teoria do risco integral o Estado tem o dever de indenizar todo e qualquer dano suportado pelos terceiros, ainda que resulte de culpa ou dolo da vítima. Dessa forma, não há nenhum tipo de excludente ou atenuante de responsabilidade, não importante o fato de a vítima ter contribuído ou não para o dano. Logo, o item está correto.

Gabarito: correto.



(TRT 10 - 2013) Pela teoria da *faute du service*, ou da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao funcionário culpado, isentando a administração da responsabilidade pelo dano causado.

Comentários: a teoria da *faute du service*, também denominada de teoria da culpa administrativa, da culpa do serviço ou da culpa anônima, decorre de uma responsabilidade subjetiva atribuída ao Estado, ou seja, não há imputação pessoal ao agente. Assim, trata-se de uma culpa anônima do serviço, que ocorre nas seguintes situações: (a) o serviço não existiu ou não funcionou; (b) o serviço funcionou mal; ou (c) o serviço atrasou. Dessa forma, a responsabilidade é atribuída ao Estado, sem necessidade de individualizar o agente. Dessa forma, o item está errado.

Destaca-se, por fim, que cabe ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para reclamar o direito à indenização.

Gabarito: errado.

(MJ - 2013) A teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a do risco integral, segundo a qual a comprovação do ato, do dano e do nexo causal é suficiente para determinar a condenação do Estado. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes ao dever de indenizar.

Comentários: a questão descreveu a teoria do risco administrativo, essa sim é que impera no direito administrativo. Nesse caso, bastará a comprovação do ato, do dano e do nexo causal para a condenação do Estado, sendo reconhecida a existência de excludentes ao dever de indenizar.

A teoria do risco integral, por outro lado, não reconhece a possibilidade de excludentes do dever de indenizar.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) De acordo com a teoria da culpa administrativa, existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre esse fato e o dano sofrido pelo administrado, presume-se a culpa da administração.

Comentários: na teoria da culpa administração não se presume a culpa da administração. Deve o particular comprovar que o serviço não existiu, ou não funcionou, ou funcional mal ou que atrasou. Trata-se, ademais, de uma culpa anônima, uma vez que não precisa ser individualizada, bastando que se comprove a responsabilidade subjetiva do Estado.

A existência do fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido são pressupostos da teoria do risco administrativo, em que se presume a culpa da Administração.

Gabarito: errado.

Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

No Brasil, vigora a **responsabilidade objetiva do Estado**, na modalidade de **risco administrativo**, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vejamos:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



Essa modalidade não alcança, porém, os danos decorrentes de **omissão** da Administração Pública, que, nesses casos, serão indenizados conforme a teoria da culpa administrativa.

Como se percebe, o dispositivo alcança as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, a abrangência alcança:

- a) a administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam;
- b) as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos;
- c) as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Como se observa, a responsabilidade objetiva alcança até mesmo os agentes de empresas particulares, que não integram a Administração Pública, quando prestarem serviços públicos por delegação do Estado. Todavia, é imprescindível que a atuação decorra da qualidade de prestador de serviço público, não alcançando atividades estranhas ao desempenho da atividade delegada.

Dessa forma, se uma empresa fornecedora de energia elétrica causar danos ao patrimônio de terceiros em decorrência da prestação do serviço público, terá o dever de indenizar, a não ser que comprove o dolo ou culpa do prejudicado.

Entretanto, essa responsabilidade não alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista **exploradoras de atividade econômica**, cuja responsabilidade será regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Comercial. Por exemplo, se o Banco do Brasil causar prejuízos a terceiros, a sua responsabilidade não será objetiva, devendo o particular comprovar o dolo ou culpa do agente dessa entidade (responsabilidade subjetiva).

A norma permite ainda o **direito de regresso**, isto é, o direito de reaver do seu agente ou responsável o que pagou ao lesado, quando aquele procedeu com dolo ou culpa. Para exemplificar, imagine que o Estado (ou uma entidade administrativa, ou as delegatárias de serviço público) seja obrigado a indenizar um dano causado por um agente. Posteriormente, se ficar comprovado que o agente agiu de maneira dolosa (com intenção) ou culposa (imperícia, imprudência ou negligência), a quem realizou a indenização (Estado, entidade administrativa ou delegatárias de serviço público) caberá o direito de regresso contra esse agente, buscando reaver os valores gastos com a indenização.



Quanto à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, o entendimento atual do STF é que ela alcança os usuários e os não usuários do serviço³. Nesse sentido, vale transcrever parte da ementa do RE 591.874/MS⁴:

I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

Dessa forma, se o ônibus de uma empresa que presta o serviço público de transporte municipal, por delegação do município, colidir com um ciclista, causando-lhe prejuízos, a empresa será responsabilizada objetivamente, ou seja, não será necessário comprovar dolo ou culpa do motorista, bastando o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro, mesmo que o ciclista não seja usuário do serviço.

Vejamos com isso cai em prova.



(DP DF - 2013) Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que integrem a administração pública responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comentários: vejamos o conteúdo do art. 37, §6º, da CF:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado *prestadoras de serviços públicos* responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, somente aqueles que prestam serviços públicos é que respondem objetivamente, ou seja, as empresas públicas, as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, assim como as delegatárias de serviço público por concessão, permissão ou autorização.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não respondem objetivamente.

³ No RE 262.651-SP, 2ª Turma, o STF havia entendido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público alcançava somente os usuários do serviço, não se estendendo a outras pessoas que não ostentassem a condição de usuário. Todavia, esse entendimento foi superado. No RE 459.749/PE, Pleno, o voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa acenou para mudança desse entendimento, aplicando a responsabilidade objetiva também aos não usuários do serviço. Todavia, esse RE foi arquivado sem julgamento conclusivo, em decorrência de acordo entre as partes. Posteriormente, no RE 591.874/MS, o STF superou definitivamente o entendimento anterior, comprovando que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

⁴ RE 591.874/MS.



Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Considere que determinado prefeito municipal, abusando de seu poder ao exercer suas atribuições, execute ato que cause prejuízo patrimonial a terceiros. Nessa situação, caberá ao município restaurar o patrimônio diminuído.

Comentários: pela responsabilidade civil objetiva, é o Poder Público que possui o dever de indenizar, ou, nos termos do art. 37, §6º, da CF, as “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”. Portanto, o prejuízo decorrente da atuação do prefeito deverá ser indenizado pelo município, que terá o direito de regresso contra o prefeito.

Gabarito: correto.

(MJ - 2013) Por ostentarem natureza pública, apenas as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Comentários: vejamos quem responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros:

- a administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam;
- as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos;
- as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado também podem responder, desde que sejam prestadoras de serviço público.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) A responsabilidade civil objetiva do Estado não abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica.

Comentários: exatamente! As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando exploradoras de atividade econômica, respondem na forma do Direito Civil e do Direito Comercial. Portanto, não respondem objetivamente.

Gabarito: correto.

(CADE - 2014) No direito pátrio, as empresas privadas delegatárias de serviço público não se submetem à regra da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Comentários: as delegatárias de serviço público, quando no exercício da atividade delegada (prestação de serviço público), respondem objetivamente. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Dessa forma, se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que: (a) existiu a **conduta** de um agente público



agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal); (b) que ocorreu um **dano**; e (c) que existe **nexo de causalidade** entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano.

Dano

Para que ocorra a responsabilidade civil do Estado, a pessoa deverá comprovar que sofreu algum **dano** – ou **resultado**. Esse dano deve afetar um **direito juridicamente tutelado pelo Estado**, ou seja, **o dano deve ser jurídico, e não apenas econômico**⁵. Portanto, a ação estatal deve infringir um **direito** do particular para que exista o dever de indenizar. Se o dano sofrido não representar um direito juridicamente tutelado, não há que se falar em responsabilidade estatal.

Nesse contexto, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o exemplo da mudança de uma escola, de um museu, de um teatro, de uma biblioteca ou de uma repartição que pode representar prejuízo para um comerciante do local, na medida em que subtrai toda a clientela natural derivada dos usuários daqueles estabelecimentos transferidos. Nesse caso, não há dúvida sobre o dano patrimonial sofrido pelo particular. No entanto, não há um dano jurídico, motivo pelo qual não se fala em indenização.

Com efeito, o dano pode decorrer de uma **ação lícita** do Estado. Porém, quando gerar conflito de interesses ou de direitos, poderá gerar o dever de indenizar. Um exemplo de Lucas Rocha Furtado⁶ é interessante nesse ponto. No caso da construção de uma represa que inundará propriedades privadas, trata-se de uma ação lícita do Estado – o que não legitima uma ação para impedir a execução dessa obra, haja vista ser lícito ao Estado construir represas. No entanto, haverá clara violação ao direito de propriedade privada, o que, aliado ao dano sofrido pelo particular com a destruição dos bens, justifica o direito de pedir indenização.

Portanto, no primeiro caso – mudança da escola e outras repartições – não houve violação a direito juridicamente tutelado; no segundo caso – construção da represa que inundará propriedades privadas – ocorreu violação ao direito juridicamente tutelado de propriedade.

Com efeito, o dano a ser indenizado pode ser de natureza **patrimonial (dano material)** ou **moral**. Dessa forma, se uma família for humilhada por um agente público durante o atendimento em uma repartição pública ou se alguém for submetido a uma revista policial, de maneira vexatória, poderá ocorrer o dever de indenizar decorrente de dano moral.

Vamos ver uma questão sobre o tema.



(MPU - 2013) A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial.

⁵ Scatolino e Trindade, 2014, p. 817.

⁶ Furtado, 2012, p. 858.



Comentários: a responsabilização civil do Estado pode decorrer de dano patrimonial (material) ou moral. Nessa esteira, vejamos os ensinamentos de Lucas da Rocha Furtado⁷:

A possibilidade de propositura de ação de indenização contra o poder público não se restringe, todavia, ao dano patrimonial. É pacífico o entendimento de que o dano moral decorrente de conduta atribuível ao poder público, que importe em violação da propriedade, da intimidade, da honra, da imagem etc., igualmente legitimam a responsabilidade civil do Estado.

Gabarito: errado.

Conduta

Para reclamar a indenização, o terceiro prejudicado deverá comprovar que houve a **conduta de um agente público agindo nessa qualidade**.

O primeiro ponto se refere ao conceito de agente público, que, como vimos, deve ser considerado em **acepção ampla**, incluindo os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações públicas; das empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público; dos delegatários de serviço público.

Além disso, deve ser comprovado que a conduta foi praticada **na qualidade de agente público**. Por essa razão, alguns autores falam em **oficialidade da conduta causal**.

Para fins de responsabilidade extracontratual do Estado, considera-se que a atuação ocorreu na qualidade de agente estatal não somente no exercício das funções – da competência funcional do agente –, mas também fora do exercício das funções, desde que a atuação decorra da qualidade de agente público. Nesse sentido, diz-se que o Estado possui culpa *in eligendo* (culpa em escolher o agente) e culpa *in vigilando* (culpa em não vigiar o agente).

Nesse contexto, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 160.401/SP, considerou a incidência da responsabilidade objetiva do Estado em decorrência de agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação militar. No caso em análise, o STF ressaltou que, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial militar que o soldado foi corrigir as pessoas. Dessa forma, o que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da CF, não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas **na qualidade de agente público**⁸.

Em outro caso, porém, a 1ª Turma do STF afastou a responsabilidade objetiva do Estado, em decorrência de disparo de arma de fogo de policial, uma vez que o agente não se encontrava na qualidade de agente público⁹. A diferença para o primeiro caso foi que, nessa segunda situação, o disparo decorreu de “interesse privado movido por sentimento pessoal do agente que mantinha relacionamento amoroso com a vítima”.

Dessa forma, o que define a responsabilidade, no caso de disparo de arma de fogo, não é a origem da arma, mas a conduta na qualidade de agente público. Na primeira hipótese, mesmo em horário de folga e sem farda, o agente só agiu por ser policial e, dessa forma, chamou a responsabilidade objetiva do Estado. Na

⁷ Furtado, 2012, p. 858.

⁸ RE 160.401/SP.

⁹ RE 363.423/SP.



segunda situação, por outro lado, a conduta decorreu inteiramente de sentimento pessoal, não ocorrendo na qualidade de agente público.

Analisando os dois julgados mencionados acima, Lucas da Rocha Furtado conclui que restará caracterizada a oficialidade da conduta do agente quando¹⁰:

- a) estiver no exercício das funções públicas;
- b) ainda que não esteja no exercício da função pública, proceda como se estivesse a exercê-la;
- c) quando o agente se tenha valido da qualidade de agente público para agir.

Por fim, outro questionamento importante se refere à conduta praticada por **agente de fato**, ou seja, aquele investido na função pública irregularmente. Nesse caso, o Estado será responsabilizado objetivamente, desde que o Poder Público tenha consentido ou, de algum modo, permita a atuação do agente de fato.

Nesse caso, podemos mencionar o exemplo de uma grande catástrofe, em que o Estado permite que um particular auxilie o Corpo de Bombeiros no socorro a vítimas. Eventual conduta danosa praticada por esse particular, decorrente da atividade de apoio a vítimas, poderá ensejar a responsabilidade extracontratual do Estado.

Todavia, nas situações em que não é possível ao Poder Público impedir que determinado indivíduo se faça passar por servidor público, não haverá como responsabilizar o Estado por falta de nexo de causalidade¹¹.

Vejamos algumas questões.



(MJ - 2013) Para configurar a responsabilidade civil do Estado, é irrelevante que o agente público causador do dano atue no exercício da função pública. Estando o agente, no momento em que tenha realizado a ação ensejadora do prejuízo, dentro ou fora do exercício da função pública, seu comportamento acarretará responsabilidade ao Estado.

Comentários: para configurar a responsabilidade civil do Estado é necessário que o agente esteja no exercício da função pública ou que sua conduta pelo menos decorra dessa condição (atuar na qualidade de agente público). Assim, se um policial, em sua hora de folga, realizar um disparo de arma de fogo, ainda que da corporação, contra sua companheira, por causa de uma discussão pessoal, não se falará em responsabilidade do Estado.

Por outro lado, se, também em sua hora de folga, o agente tentar amenizar um tumultuo, agindo na qualidade de agente público, e acabar ferindo particulares com sua arma de fogo, ocorrerá a responsabilidade objetiva do Estado.

¹⁰ Furtado, 2012, p. 863.

¹¹ Furtado, 2012, p. 864.



No primeiro caso, o policial não atuou na qualidade de agente público, mas no segundo sim. Logo, o exercício da função pública é relevante.

Gabarito: errado.

Nexo de causalidade

O nexo causal ocorre quando **há relação entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo terceiro**. Dessa forma, deve-se comprovar que foi a conduta estatal que causou o dano.

Vamos dar um exemplo. Durante o socorro a vítimas de um acidente de trânsito, a maca utilizada para transportar um dos feridos quebra e a vítima se choca contra o solo. Posteriormente, a pessoa vem a falecer. Entretanto, ficou comprovado que a queda não teve relação com a morte da pessoa, mas sim a pancada que ela sofreu na cabeça no acidente de trânsito. No caso, não há relação entre a conduta estatal e o óbito, uma vez que a causa foi, na verdade, o acidente.

Nesse contexto, ao se afirmar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, dispensa-se a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, do dolo ou culpa. Entretanto, o terceiro que deseja obter indenização deverá comprovar o nexo causal.



(MJ - 2013) Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, é irrelevante licitude ou a ilicitude do ato lesivo. Embora a regra seja a de que os danos indenizáveis derivam de condutas contrárias ao ordenamento jurídico, há situações em que a administração pública atua em conformidade com o direito e, ainda assim, produz o dever de indenizar.

Comentários: a licitude ou ilicitude do ato não é um dos pressupostos para a indenização. Nessa linha, mesmo diante da licitude, se configurado os três requisitos (dano, conduta e nexo causal), haverá o dever de indenizar.

Nesse sentido, vejamos um trecho da ementa do RE 456.302-AgR/RR¹²: *“É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não é necessário que o ato praticado seja ilícito”*.

A mesma linha é seguida no RE 113.587/SP (STF, 2ª Turma)¹³:

I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: **a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante**, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, e devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. II. Ação de indenização

¹² RE 456.302 AgR/RR.

¹³ RE 113.587/SP.



movida por particular contra o Município, em virtude dos prejuízos decorrentes da construção de viaduto. Procedência da ação.

Gabarito: correto.

(CNJ - 2013) No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do poder público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes que atuem sobre o nexo de causalidade.

Comentários: no ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se, em regra, a responsabilidade civil objetiva do poder público, adotando-se o risco administrativo. Essa teoria fundamenta-se na noção de solidariedade social ou de igualdade, motivo pelo qual os riscos decorrentes da atividade estatal devem ser compartilhados por todos. Nessa perspectiva, para que o lesado reclame a indenização, deverá comprovar os seguintes elementos:

- dano;
- conduta administrativa; e
- nexo causal entre o dano e a conduta.

Por fim, a teoria do risco administrativo admite hipóteses atenuantes ou excludentes da responsabilidade, conforme observaremos no tópico seguinte desta aula. Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(MPU - 2013) Considere que veículo oficial conduzido por servidor público, motorista de determinada autoridade pública, tenha colidido contra o veículo de um particular. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a conduta comissiva, o nexo de causalidade e o resultado, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, responder civil e objetivamente pelo dano causado ao particular.

Comentários: novamente, a questão apresentou todos os elementos para gerar a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo: conduta comissiva, nexo de causalidade e resultado (dano). Com efeito, a forma culposa é irrelevante para que o Estado responda objetivamente, mas isso não torna o item errado, pois, existindo ou não a forma culposa, ocorrerá a responsabilidade objetiva.

Gabarito: correto.

(BACEN - 2013) Para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que o ato praticado seja ilícito.

Comentários: essa é para fixação. A responsabilidade civil pode decorrer de atos lícitos ou ilícitos. Portanto, a questão está errada.

Gabarito: errado.



Causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade do Estado

A teoria do risco administrativo admite as seguintes hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado:

- a) caso fortuito ou força maior;
- b) culpa exclusiva da vítima; e
- c) fato exclusivo de terceiro.

Cumprе frisar que essas hipóteses são de exclusão da responsabilidade objetiva, mas admitem, em algumas situações, que o particular demonstre a responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa), conforme veremos a seguir.

Caso fortuito ou força maior

Sem adentrarmos na diferenciação dessas duas situações, uma vez que há grande divergência na literatura, podemos considerar o caso fortuito ou a força maior como **eventos humanos ou da natureza dos quais não se poderia prever ou evitar**. Por exemplo: uma grande enchente que ocorreu repentinamente em um local em que esse tipo de evento nunca ocorreu; ou um grande terremoto fora de proporções; ou ainda um *tsunami*.

Imagine, por exemplo, que uma grande enchente carregue um veículo público, que veio a colidir contra uma propriedade particular. Não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior.

Todavia, o caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade objetiva, mas admite a responsabilização **subjetiva** em decorrência de **omissão** do Poder Público.

Para José dos Santos Carvalho Filho¹⁴, se o dano decorrer, em conjunto, da omissão culposa do Estado e do fato imprevisível, teremos as chamadas **concausas**, não se podendo falar, nesse caso, em excludente de responsabilidade. Assim, a responsabilidade do Estado não será afastada, mas apenas **atenuada**.

Portanto, a responsabilidade do Estado em consequência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva, necessitando a comprovação de omissão culposa do Estado.

Dessa forma, voltando ao exemplo da enchente, a vítima deverá comprovar a omissão culposa do Estado. Deverá demonstrar, por exemplo, que se a prefeitura tivesse realizado a devida manutenção de bueiros, os danos seriam inexistentes ou menores.

¹⁴ Carvalho Filho, 2014, p. 568.

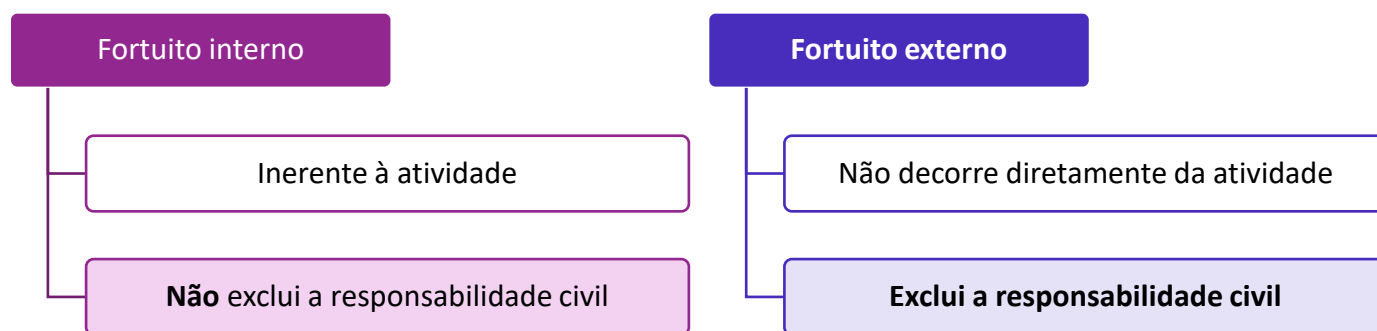




As decisões mais recentes do Poder Judiciário estão diferenciando o **fortuito interno** do **fortuito externo**.

O **fortuito interno** é aquele relacionado ao risco da atividade e, portanto, não exclui nem atenua a responsabilidade civil objetiva. Por exemplo: imagine que uma funcionária de uma concessionária está realizando a limpeza de uma estação. De repente, ela derruba água e um usuário do serviço pisa na poça d'água, sofrendo lesões. Trata-se de **fortuito interno**, uma vez que tem relação com a natureza do serviço, não afastando a responsabilidade da concessionária. Portanto, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.

Por outro lado, **fortuito externo** é imprevisível e inevitável e não tem relação direta com a atividade. Por exemplo, se houver um assalto por um grupo fortemente armado, no ônibus de uma concessionária, a responsabilidade da empresa será excluída, por se tratar de **fortuito externo**. A concessionária, nesse caso, não teria como evitar o assalto e essa atividade não tem correlação direta com o serviço.



Culpa exclusiva da vítima

A Administração pode se eximir da responsabilidade se comprovar que a culpa é exclusiva da vítima. Todavia, o ônus da prova cabe ao Estado, que deverá demonstrar que foi o particular que deu causa ao dano.

Nesse contexto, em um acidente de trânsito, envolvendo um veículo oficial, se ficar demonstrado que foi o particular que lhe deu causa, ao furar um sinal ou ao ultrapassar em local proibido, por exemplo, o Estado ficará isento da indenização. Da mesma forma, se um veículo oficial atropelar uma pessoa, mas ficar comprovado que ela se jogou contra o veículo, também ocorrerá a exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Deve-se destacar, contudo, que somente a **culpa exclusiva do particular** exclui a responsabilidade civil do Estado, sendo que a **culpa concorrente** ensejará, no máximo, a atenuação dessa responsabilidade. Em qualquer situação, porém, o ônus da prova é da Administração.





Para excluir a responsabilidade civil do Estado, a culpa deve ser exclusiva do terceiro afetado.

Ato exclusivo de terceiro

Por fim, o ato exclusivo de terceiro também exclui a responsabilidade objetiva da Administração. Como exemplo temos os **atos de multidões**, que podem provocar danos ao patrimônio de terceiros.

Novamente, o Estado pode ser responsabilizado, mas somente de forma subjetiva. Assim, o particular lesado deverá comprovar a omissão culposa do Estado, como ocorreria em um tumulto, em localidade com um grande número de policiais que, evidentemente, nada fizeram para conter o dano.

Responsabilidade por omissão do Estado

No caso de omissão do Estado (*faute du service*) a **responsabilidade será subjetiva**.

Dessa forma, é necessário que o lesado comprove a omissão do Estado, que deixou de agir quando tinha obrigação. Entretanto, há que se destacar que essa deve ser uma omissão ilícita, ilegal, uma verdadeira falta de serviço, isto é, o serviço não existiu, ou funcionou mal ou funcionou atrasado



A doutrina defende que a responsabilidade civil do Estado por omissão é **subjetiva**.

Contudo, Marçal Justen Filho diferencia a **omissão genérica (imprópria)** da **omissão específica (própria)**. Esta ocorre quando há uma determinação jurídica de realizar a conduta, mas o Estado se omitiu de fazê-la. Nessas circunstâncias, como ocorreu diretamente uma violação ao que a lei determinou ao Estado, os efeitos serão os mesmos da responsabilidade por ato comissivo.

Por exemplo, quando a lei determina que o Estado exija a apresentação de testes e exames para que seja deferido o registro de um medicamento, mas o registro foi deferido sem a apresentação desses requisitos, ocorreu uma violação própria, pois existia um dever específico de exigí-los. Nesse caso, o efeito da omissão é o mesmo do ato comissivo. Logo, a responsabilidade do Estado **será objetiva**.

Por outro lado, sabemos que o Estado tem o dever de fiscalizar a velocidade dos veículos em rodovias públicas. Caso ocorra um acidente de trânsito, constatando-se que o motorista conduzia o veículo acima da velocidade permitida, pode-se alegar a omissão do Estado, contudo de forma genérica. Isso porque o Estado possui um dever genérico de fiscalizar as vias, mas não há determinação de fiscalizar todos os veículos que trafegam nas vias públicas (isso seria totalmente impossível).

Da mesma forma, a realização de obras para amenizar efeitos de enchentes não se insere no dever específico, pois cabe às autoridades públicas quais políticas públicas serão realizadas em cada momento.



Assim, o dever de realizar obras preventivas é genérico, não se podendo alegar, em regra, a responsabilidade objetiva.

Assim, nos dois últimos exemplos, o Estado descumpriu um dever genérico (fiscalizar a velocidade de veículos em rodovias; realizar obras preventivas). Logo, a **responsabilidade civil será subjetiva**.



A responsabilidade civil por omissão é objetiva quando a omissão é própria e subjetiva quando a omissão é imprópria.

De agora em diante, vamos falar apenas da omissão imprópria, sem necessidade de especificá-la. Em regra, as questões não irão especificar se a omissão é própria ou imprópria, pressupondo-se que se trata sempre de omissão imprópria. Portanto, se na questão aparecer apenas “responsabilidade por omissão do Estado”, considere que a responsabilidade é **subjetiva**.

Nessa esteira, pode-se dizer que a responsabilidade do Estado em decorrência de **omissão** fundamenta-se na teoria da **culpa administrativa** (culpa do serviço, culpa anônima ou *faute du service*).

Os exemplos mais comuns de aplicação da responsabilidade subjetiva ocorrem nos **atos de multidões, de terceiros** ou decorrentes de **fenômenos da natureza**, inclusive aqueles classificados como de força maior. Nesses casos, caberá ao lesado comprovar que a atuação normal, ordinária, do Estado seria suficiente para afastar o dano por ele sofrido. Deve, portanto, demonstrar uma omissão culposa da Administração Pública.

Por exemplo, se um evento da natureza, totalmente imprevisível, derrubar uma ponte, construída dentro das especificações para as condições climáticas do local e com a devida manutenção em dia, não há que se falar em omissão do Poder Público. Não se pode esperar, por exemplo, que o Estado construa uma ponte que suporte um terremoto, em um local onde esse tipo de incidente nunca ocorreu.

Por outro lado, no caso de uma enchente, se ficar demonstrado que todos os bueiros da cidade estavam entupidos, por falta de manutenção, e que isso gerou o alagamento, poderá o Poder Público ser responsabilizado pelos danos. Nesse caso, porém, a **responsabilidade é subjetiva**, pois há que ser demonstrada a omissão ilegal do Estado. Se, por outro lado, todos os bueiros estavam limpos e em perfeitas condições, e mesmo assim a enchente causar danos aos particulares, não se pode atribuir culpa ao Estado por omissão, uma vez que suas obrigações foram devidamente cumpridas, decorrendo o prejuízo exclusivamente do fenômeno da natureza.

Nesse contexto, é interessante transcrever o RE 179.147/SP, em que o STF demonstra a diferenciação entre a responsabilidade objetiva por ato comissivo e a responsabilidade subjetiva em decorrência de omissão do Poder Público¹⁵:

¹⁵ RE 179.147/SP.



I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, **responsabilidade objetiva**, com base no **risco administrativo**, ocorre diante dos seguintes requisitos: **a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexa causal entre o dano e a ação administrativa**. II. - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. III. - Tratando-se de **ato omissivo** do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é **subjetiva**, pelo que exige **dolo ou culpa**, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a *faute de service* dos franceses.

Com efeito, como bem se observa do precedente acima, não há necessidade de se individualizar a omissão culposa, pois é aplicável a teoria da culpa administrativa (culpa anônima), bastando que se comprove, genericamente, a culpa do serviço público.



(TRT 10 - 2013) Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

De acordo com a jurisprudência e a doutrina dominante, na hipótese em pauta, caso haja danos a algum cidadão e reste provada conduta omissiva por parte do Estado, a responsabilidade deste será subjetiva.

Comentários: no caso de omissão do Estado, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, o lesado deverá comprovar a omissão culposa do poder público, aplicando-se a chamada teoria da culpa administrativa, também conhecida como culpa do serviço ou culpa anônima (*faute du service*). Este é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência.

Gabarito: correto.

(MIN - 2013) O caso fortuito e a força maior não possibilitam a exclusão da responsabilidade do poder público, visto ser objetiva a responsabilidade do Estado.

Comentários: o caso fortuito ou força maior, genericamente denominados de “eventos imprevisíveis”, representam hipótese de excludente de responsabilidade do poder público. Portanto, o item está errado.

Lembrando, porém, que, nesses casos, poderá existir as denominadas *concausas*, ou seja, o dano decorreu simultaneamente do caso imprevisível e de uma omissão culposa do Estado. Nessa situação, teremos a responsabilidade subjetiva, sendo que o dever de indenizar será atenuado.

Gabarito: errado.



O Estado como “garante”

A posição de garante ocorre quando alguém assume o dever de guarda ou proteção de alguém. No Poder Público, aplica-se quando há o dever de zelar pela integridade de pessoas ou coisas sob a guarda ou custódia do Estado. Nessa linha, podemos mencionar como exemplos a guarda de presos ou o dever de cuidado sobre os alunos em uma escola pública.

Nessas situações, a **responsabilidade é objetiva**, com base na teoria do risco administrativo, mesmo que o dano não decorra de uma atuação de qualquer agente. Presume-se, portanto, uma **omissão culposa** do Estado. Isso porque existia o dever de garantir a integridade das pessoas ou coisas sob custódia da Administração.



Quando o Estado atua como garante, sua responsabilidade é objetiva.

Dessa forma, a responsabilidade subjetiva por omissão ocorre como regra, mas admite a forma objetiva no caso em que o Estado atue como garante.

É exemplo o caso de um aluno de escola pública que, dentro das dependências da instituição e durante o seu horário normal de funcionamento, vier a sofrer lesões em decorrência de agressão de outro aluno ou de qualquer pessoa que não seja do quadro funcional da escola. Nesse caso, a lesão não decorreu de ação de agente estatal, mas existirá a responsabilidade civil objetiva, na modalidade de risco administrativo, uma vez que a instituição tinha o dever de manter a integridade física do aluno.

Situação semelhante ocorrerá com o preso que, dentro da penitenciária, sofrer lesões durante uma briga com outros detentos. Mesmo não existindo envolvimento de agente público, o Estado possuía o dever de prover os meios para garantir a integridade do preso, gerando a responsabilidade civil objetiva.

Ademais, aplica-se o risco administrativo, ou seja, é possível que o Estado comprove que era impossível evitar o dano, como numa situação decorrente de força maior.



(TC DF - 2012) A responsabilidade do Estado por danos causados por fenômenos da natureza é do tipo subjetiva.

Comentários: a responsabilidade do Estado em decorrência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva, uma vez que caberá ao particular comprovar a omissão culposa do Estado.

Gabarito: correto.



(TCE RO - 2013) É objetiva a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por fenômenos da natureza.

Comentários: agora ficou de graça! A responsabilidade do Estado pelos danos causados por fenômenos da natureza é subjetiva.

Gabarito: errado.

(TRT 10 - 2013) Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Caso algum cidadão pretenda ser ressarcido de prejuízos sofridos, poderá propor ação contra o Estado ou, se preferir, diretamente contra o agente público responsável, visto que a responsabilidade civil na situação hipotética em apreço é solidária.

Comentários: o cidadão prejudicado deverá interpor ação contra o Estado, somente. Dessa forma, não se admite que ele mova ação direta ou simultaneamente contra o agente público.

Caberá ao poder público, se condenado a indenizar, verificar se houve dolo ou culpa do agente e, se for o caso, mover a ação de regresso. Por conseguinte, o item está errado.

Gabarito: errado.

Reparação do dano – Estado indenizando o terceiro lesado

A reparação do dano poderá ocorrer de forma amigável ou por meio de ação judicial movida pelo terceiro prejudicado contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Dessa forma, **o particular lesionado deve propor a ação contra a Administração Pública e não contra o agente causador do dano.**

Nesse contexto, se Fulano de Tal, servidor público da União, causar um dano a terceiro, agindo na qualidade de agente público, a ação deverá ser movida contra a União, e não contra Fulano de Tal.



A ação de indenização é movida contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Dessa forma, o entendimento atual na jurisprudência é de que não é cabível ação direta contra o agente público, conforme podemos perceber pela leitura do RE 327.904/SP do STF¹⁶:

¹⁶ RE 327.904/SP.

O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, **dupla garantia**: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. **Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento.**

Dessa forma, o particular não pode mover ação de indenização contra o agente público, nem mesmo se for simultaneamente, em litisconsórcio, com a pessoa jurídica.

Porém, é importante mencionar que o STJ chegou a ter posicionamento no sentido de que seria possível o terceiro lesado escolher contra quem a ação de ressarcimento seria movida, ou seja, poderia escolher entre processar a pessoa jurídica ou o agente público. Esse entendimento, contudo, foi superado a partir da tese de repercussão geral, exarada pelo STF, no julgamento do RE 1.027.633, em que se firmou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 940):

A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, voltamos a dizer: a ação de reparação tem que ser movida contra a pessoa jurídica, não se admitindo mover a ação diretamente contra o agente público. A responsabilidade deste, por outro lado, somente será cabível por meio de ação de regresso.

Por fim, o valor da indenização deve abranger o que a vítima **efetivamente perdeu e o que gastou** para obter o ressarcimento – por exemplo, os valores com advogado –, bem como o que deixou de ganhar em consequência direta do ato lesivo causado pelo agente – os denominados lucros cessantes¹⁷.

Dessa forma, se um veículo oficial colidir contra um taxista, danificando totalmente o veículo de trabalho deste, a indenização deverá cobrir o prejuízo material (como o custo de reparação do veículo), os gastos realizados para obter o direito (como os custos do advogado), bem como os meses em que o taxista ficar impossibilitado de trabalhar. Se houver eventual morte da vítima, a indenização deverá cobrir também os custos de sepultamento, bem como a prestação alimentícia devida pela a quem o falecido devia, durante o período apurado de expectativa de vida.

¹⁷ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 778..



Direito de regresso

Analisando o §6º, art. 37, da CF, podemos perceber que existem dois tipos de responsabilidade:

- a) a **responsabilidade objetiva** do Estado perante os terceiros lesados;
- b) a **responsabilidade subjetiva** dos agentes causadores de dano, amparando o **direito de regresso** do Estado, nos casos de dolo ou culpa.

No primeiro caso, temos a responsabilidade civil do Estado, conforme estudamos ao longo da aula. Entretanto, se ficar comprovado dolo ou culpa do agente causador do dano, assegura-se o direito de regresso do Estado perante esse agente, ou seja, a Administração Pública poderá reaver os custos da indenização do dano.

Dessa forma, podemos fazer o seguinte esquema sobre as ações de ressarcimento:



Além da necessidade de comprovar o dolo ou culpa do agente público, o Estado – ou delegatária de serviço público – deverá ter sido condenado ao ressarcimento do dano. Nessa linha, existem dois pressupostos para a Administração ingressar com a ação regressiva¹⁸:

- a) ter sido condenada a indenizar a vítima pelo dano; e
- b) que tenha havido culpa ou dolo por parte do agente cuja atuação ocasionou o dano.



Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo destacam alguns aspectos sobre a ação regressiva¹⁹:

- a) a obrigação de ressarcir a Administração Pública (ou delegatária de serviços públicos), em ação regressiva, por ser uma ação de natureza cível, transmite-se aos sucessores do agente que tenha atuado com dolo ou culpa, porém até o limite do valor do patrimônio transferido (CF, art. 5º, XLV) – assim, mesmo após a morte do agente, os seus sucessores podem ser chamados a responder pelo valor da indenização;
- b) pelo mesmo motivo – ter natureza cível -, pode a ação regressiva ser ajuizada mesmo depois de ter sido alterado ou extinto o vínculo entre o servidor e a Administração Pública; assim, nada impede que o agente responsável, ainda que tenha pedido exoneração, esteja aposentado, ou em disponibilidade, seja responsabilizado pelo ressarcimento em ação de regresso;

¹⁸ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 780.

¹⁹ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 780-781.



c) inaplicável a denunciação da lide pela Administração e seus agentes.

Sobre este último ponto, há notória contradição na doutrina, porém o posicionamento dominante é o que se demonstrou acima. Na jurisprudência, por outro lado, vem se desenvolvendo o entendimento de que **a denunciação da lide não é obrigatória**, porém poderá ser feita em determinadas situações.

A **denunciação da lide** está regulada no art. 125, II, do CPC, nos seguintes termos: “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...] II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Trata-se, portanto, de uma intervenção de terceiros, no processo civil, por meio da qual o réu (no caso o Estado) busca garantir, caso seja condenado, que será ressarcido pelo denunciado (o agente que atuou com dolo ou culpa), em virtude do direito de regresso.

Dessa forma, já na primeira ação – ou seja, na ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado – a Administração buscaria demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa, garantindo o seu direito de regresso.

Essa medida poderia retardar sobremaneira a indenização do particular, uma vez que, além de discutir a responsabilidade objetiva do Estado perante o particular, também se discutiria a responsabilidade subjetiva do agente público, na mesma ação. Por esse motivo, tal medida é contestada pela doutrina.

Com efeito, o STJ, no EREsp 313.886/RN, **não é obrigatória** e, portanto, não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. Por conseguinte, a Corte **manteve decisão que indeferiu** a denunciação²⁰. Na mesma linha, no AgRg no AREsp 139.358/SP, o STJ confirmou novamente que “a **denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia e celeridade processuais**”.

A própria redação do Novo CPC especifica que a denunciação da lide é “**admissível**”, logo **não** é obrigatória.

Em resumo, podemos concluir, de forma um pouco diferente do que consta na doutrina, que **a denunciação da lide é cabível, mas o magistrado deverá analisar se o ingresso do terceiro não prejudicará a economia e a celeridade processual**.

Por fim, especialmente para os servidores estatutários federais, a Lei 8.112/1992 estabelece que (art. 122, §2º) “*Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, **em ação regressiva***”, demonstrando que, em regra, não ocorrerá a denunciação da lide, pois o servidor público deverá responder por meio de ação de regresso.

Outro ponto relevante é que mover a ação regressiva é uma **obrigação** do Estado, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. No caso específico do Governo Federal, a Lei 4.619/1965 determina que os Procuradores República são **obrigados** a propor as competentes ações regressivas, que deverão ser movidas no prazo de **sessenta dias** a partir da data em que transitar em julgado a condenação

²⁰ EREsp 313.886/RN.





imposta à Fazenda. O decurso desse prazo poderá gerar a responsabilização funcional do agente que deveria propô-la.

(SUFRAMA - 2014) Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Provado que o motorista da SUFRAMA não agiu com dolo ou culpa, a superintendência não estará obrigada a indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular.

Comentários: como se trata de responsabilidade civil objetiva, não importa se houve dano ou culpa, a Suframa terá o dever de indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular. Nesse caso, a única coisa que a Suframa não poderá fazer é mover a ação regressiva contra o seu agente.

Em resumo: a responsabilidade do Poder Público independe de dolo ou culpa (nos atos comissivos); a ação regressiva – o direito do Estado de reaver os recursos gastos com a indenização – depende da comprovação de dolo ou culpa do agente.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) Os efeitos da ação regressiva movida pelo Estado contra o agente que causou o dano transmitem-se aos herdeiros e sucessores, até o limite da herança, em caso de morte do agente.

Comentários: no caso de morte do agente, os efeitos da ação regressiva persistem contra os herdeiros e sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido (herança). Aquilo que exceder ao valor da herança não poderá ser exigido, por força do art. 5º, XLV, da CF. De qualquer forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(MDIC - 2014) Considere que o motorista de um veículo oficial de determinado ministério, ao trafegar em velocidade acima do limite legal, tenha colidido contra um veículo de particular que estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora o Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo específico na conduta do servidor.

Comentários: o direito de regresso pode ocorrer em caso de dolo ou culpa. Com efeito, para o Estado mover a ação de regresso, devem estar presentes dois pressupostos:

- a) ter sido condenada a indenizar a vítima pelo dano; e
- b) que tenha havido culpa ou dolo por parte do agente cuja atuação ocasionou o dano.

Gabarito: errado.

(TC DF - 2014) De acordo com o sistema da responsabilidade civil objetiva adotado no Brasil, a administração pública pode, a seu juízo discricionário, decidir se intenta ou não ação regressiva contra o agente causador do dano, ainda que este tenha agido com culpa ou dolo.

Comentários: propor a ação de indenização é obrigação do Estado. Assim, se o agente causador do dano atuou com dolo ou culpa e isso gerou a responsabilidade civil do Estado, deverá haver a ação regressiva.



Gabarito: errado.

(PRF - 2013) Um PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor desse veículo.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Em razão da responsabilidade civil objetiva da administração, o PRF será obrigado a ressarcir os danos causados à administração e a terceiros, independentemente de ter agido com dolo ou culpa.

Comentários: a responsabilidade civil objetiva é do Estado e não do agente. Assim, o PRF só será obrigado a ressarcir os danos causados à administração e a terceiros (não diretamente, mas apenas pela ação regressiva), se houver dolo ou culpa. No exemplo da questão, não foram identificados esses elementos subjetivos, motivo pelo qual não se falará em regresso.

Gabarito: errado.

(PM MT - 2014) A responsabilidade civil do servidor público por dano causado a terceiros, no exercício de suas funções, ou à própria administração, é subjetiva, razão pela qual se faz necessário, em ambos os casos, comprovar que ele agiu de forma dolosa ou culposa para que seja diretamente responsabilizado.

Comentários: creio que o item foi mal formulado, uma vez que o termo “diretamente” dá a entender que o agente será responsabilizado diretamente, por meio de ação em que ele figurará no polo passivo da lide. Entretanto, o entendimento atual majoritário é de que as ações devem ser interpostas contra o Estado e, somente depois, será movida a ação de regresso. Dessa forma, o item estaria errado.

Por outro lado, o diretamente poderia ser empregado no sentido de o agente responder com seus próprios recursos para reaver o dano, após a ação de regresso. Nesse segundo sentido, a questão estaria correta.

De qualquer forma, será necessário demonstrar que o agente agiu de forma dolosa ou culposa.

Ressalta-se, ademais, que o STF²¹ e o STJ²² já admitiram a possibilidade de o particular mover a ação diretamente contra o agente público, mas esse não parece ser o posicionamento dominante.

Infelizmente, o item foi dado como correto.

Gabarito: correto.

Prescrição

No que se refere à prescrição, devemos considerar que duas ações podem ser propostas:

(a) em face do Estado, movida pelo terceiro lesado;

(b) ação regressiva contra o agente, nos casos de dolo ou culpa, movida pelo Estado quando condenado a reparar prejuízos causados.

Quanto ao prazo prescricional da ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado, há alguma divergência na jurisprudência, mas a tendência atual é de considerar que o prazo é de **cinco anos**, conforme

²¹ RE 90.071/SC.

²² REsp 1.325.862/PR.



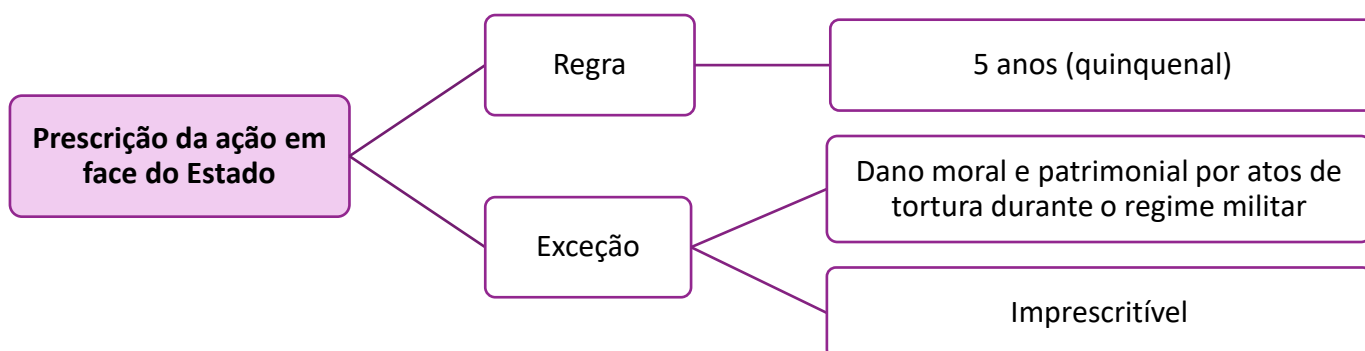
consta o Decreto 20.910/1932 e no art. 1º-C da Lei 9.494/1997. O STJ chegou a considerar que este prazo teria sido revogado pelo Código Civil de 2002, que estabelecia, no art. 206, o prazo de três anos²³. Porém, em embargos de divergência em recurso especial, **a Corte reconheceu a divergência da matéria e aplicou o prazo quinquenal**²⁴.

Também nesse sentido, vale a leitura da ementa do agravo regimental no REsp 1.256.676/SC²⁵:

*Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo prescricional referente à pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública é **quinquenal**, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição em pretensão de reparação civil. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo regimental improvido.*

Portanto, **o prazo prescricional da ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado é de cinco anos.**

Vimos a regra, agora vamos tratar da **exceção**. O STJ entende que é **imprescritível** a pretensão de recebimento de indenização por **dano moral** e **patrimonial** decorrente de **atos de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção**²⁶.



No que se refere à prescrição decorrente da **ação regressiva** contra o agente, nos casos de dolo ou culpa, movida pelo Estado, quando condenado a reparar prejuízos causados, o tema ganhou discussões relevantes recentemente.

Entendia-se, sem muita discussão, que as ações movidas pelo Estado em face do agente causador da ação, em caso de dolo ou culpa, eram **imprescritíveis**, nos termos do art. 37, §5º, da CF: “§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**”. No caso, o dano ao erário era considerado imprescritível, independentemente de sua origem.

²³ REsp 1.137.354/RJ.

²⁴ EREsp 1.137.354/RJ.

²⁵ AgRg no REsp 1.256.676/SC.

²⁶ REsp 1.374.376-CE; Informativo 523-STJ; EREsp 816.209/RJ.



No entanto, o STF passou a considerar, no julgamento do RE 669.069²⁷ (em 3 de fevereiro de 2016), que “**é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil**”. Nesse caso, o STF manteve decisão do TRF-1 que havia aplicado o **prazo prescricional de cinco anos** para a ação de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público.

Essa tese, no entanto, era direcionada apenas aos ilícitos meramente civis, tais como os decorrentes de um acidente de trânsito. Na ocasião, o STF havia afirmado que o caso não tratava de danos decorrentes de ilícitos tipificados como **improbidade ou ilícitos penais**.

Mais recentemente, julgando o RE 852.475, o STF firmou a tese de que “**são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa**”. A menção ao dolo para o ato de improbidade, com a reforma da Lei de Improbidade realizada pela Lei 14.230/2021, ficou redundante, pois atualmente só existe improbidade com dolo. Não obstante, normalmente, as questões vão citar o trecho literal da tese fixada pelo Supremo.

Por fim, o STF também decidiu a prescrição das ações de reparação decorrentes de decisão dos tribunais de contas. Segundo o STF: “**é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas**” (RE 636.886, Tema 899).²⁸

Esse último caso funciona da seguinte forma: o Tribunal de Contas condena o responsável ao pagamento do prejuízo causado ao erário. Essa condenação, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, tem eficácia de **título executivo**. Isso significa que a procuradoria competente, como por exemplo a Advocacia-Geral da União, poderá usar esse “título executivo” para mover a ação de execução, ou seja, para realizar a cobrança do prejuízo causado ao erário.

É como se a decisão do Tribunal de Contas fosse um cheque. A pessoa deveria pagar o cheque no prazo. Porém, se o cheque não tiver fundo, o credor poderá “cobrar”, ou seja, “executar” o cheque. O mesmo ocorre com a decisão do Tribunal de Contas. Se o responsável não realizar o ressarcimento, caberá aos órgãos jurídicos da Administração pegar esse “cheque” (título executivo) e cobrar, na via judicial.

Contudo, se o órgão jurídico “comer mosca” a possibilidade de mover a ação de execução prescreverá. E qual é o prazo, professor? O STF não fixou um prazo exato, mas apenas explicou que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve “na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)”.

Por fim, por enquanto, não há uma decisão do STF sobre dano ao erário decorrente de ilícitos penais. Provavelmente, o STF se pronunciará sobre esta situação nos próximos anos. Mas, para fins de prova, só precisamos saber os casos em que a Corte expressamente se pronunciou.

Então, podemos concluir da seguinte forma:

- a) em regra: **a ação de reparação é prescritível**;
- b) o STF já se pronunciou pela **prescrição** das ações de reparação decorrentes de:

²⁷ O caso não tratava especificamente de uma ação de regresso, uma vez que a ação foi proposta diretamente contra um particular que causou dano à União. Porém, entendemos que a fixação da tese de repercussão aplica-se também às ações de regresso, uma vez que foi tratado genericamente do dano ao patrimônio público decorrente de ilícitos civis.

²⁸ Julgamento em 20/04/2020.



- b1) ilícitos civis;
- b2) **decisão de tribunal de contas.**
- c) será **imprescritível** a ação de reparação decorrente de: conduta dolosa de improbidade administrativa.

O quadro abaixo resume o panorama atual.



Tipo de ação		Prazo
Terceiro lesado em face do estado		5 anos
Estado em face do agente público causador do dano (ação de regresso)	Ilícitos civis	Prescritível, 5 anos
	Improbidade dolosa	Imprescritível
	Decisão de Tribunal de Contas	Prescritível, na forma da Lei de Execução Fiscal

Depois disso, vamos resolver algumas questões.



(PG DF - 2013) No âmbito da responsabilidade civil do Estado, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção.

Comentários: em regra, as decisões do STJ mencionam apenas que as ações por danos morais são imprescritíveis. No entanto, no EREsp 816.209/RJ ficou claro que “As ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis”. Dessa forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(PGE BA - 2014) Suponha que viatura da polícia civil colida com veículo particular que tenha ultrapassado cruzamento no sinal vermelho e o fato ocasione sérios danos à saúde do condutor do veículo particular. Considerando essa situação hipotética e a responsabilidade civil da administração pública, julgue o item subsequente.

No caso, a ação de indenização por danos materiais contra o Estado prescreverá em vinte anos.

Comentários: nessa questão, não importa a análise de quem deu culpa ao acidente, o centro da questão é o prazo prescricional.

As ações movidas contra o Estado prescrevem em cinco anos, conforme Decreto 20.910/1932 e no art. 1º-C da Lei 9.494/1997 – e também a jurisprudência do STJ, como o REsp 1.256.676/SC.

Portanto, o prazo é de cinco anos, e não vinte como consta na questão.



Gabarito: errado.

Responsabilidade civil do Estado por atos não administrativos

Responsabilidade civil por ato legislativo

Em regra, o Estado não responde civilmente pela atividade legislativa, uma vez que esta se insere no legítimo poder de império. Assim, se a atividade legislativa ocorrer dentro dos parâmetros normais, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos, não há que se falar em dever de indenizar.

No entanto, existem três hipóteses que o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas:

- a) edição de lei inconstitucional;
- b) edição de leis de efeitos concretos;
- c) omissão legislativa.

A Constituição Federal é o principal diploma do ordenamento jurídico. Dessa forma, o exercício da função legislativa só será legítimo quando realizado segundo as disposições constitucionais, não se admitindo em nosso ordenamento jurídico uma lei que não guarde sintonia com a Carta Política. Assim, é ilícito criar leis desconformes com a Constituição, motivo pelo qual o Estado poderá ser responsabilizado pela **edição de leis inconstitucionais** que gerarem prejuízos a terceiros.

Entretanto, para existir o dever de indenizar é necessário que a lei seja declarada inconstitucional pelo órgão com competência para isso, por meio de controle concentrado, e que o dano efetivamente decorra da inconstitucionalidade da lei.

Outra situação que pode gerar a responsabilidade por atos legislativos é a edição de **leis de efeitos concretos**. Uma lei de efeitos concretos é aquela que é lei em sentido formal, uma vez que segue o rito legislativo próprio, sendo editada pelo Poder Legislativo. Porém, não possui generalidade e abstração, dessa forma não pode ser considerada lei em sentido material. Assim, as leis de efeitos concretos aplicam-se a destinatários certos, atingindo diretamente a órbita individual de pessoas definidas, situação análoga aos atos administrativos.

Por esse motivo, se a lei de efeitos concretos acarretar danos aos particulares, poderá ser pleiteada a responsabilidade extracontratual do Estado, com o objetivo de alcançar a devida reparação, uma vez que tais atos equiparam-se aos atos administrativos.

Por fim, a **omissão legislativa** é a última hipótese em que a doutrina cogita a responsabilidade civil do Estado. No entanto, tal situação só deve ocorrer em situações estritas. José dos Santos Carvalho Filho defende que a responsabilidade por omissão legislativa deve ocorrer nos casos em que a Constituição fixar prazo para edição da norma. Ainda assim, se for editada medida provisória ou simplesmente apresentado o projeto de lei, não se pode responsabilizar o Estado por omissão, mesmo que o ato legislativo final só seja consolidado fora do prazo constitucional. Não ocorrendo a edição da norma, caberá ao Judiciário reconhecer a mora e, não sendo editada a lei em prazo razoável, poderia o Estado ser responsabilizado.



Responsabilidade civil por ato jurisdicional

Em regra, o Estado não pode ser responsabilizado pelo exercício dos atos jurisdicionais. Todavia, a Constituição Federal reconhece como direito individual, nos termos do art. 5º, LXXV, a indenização para o condenado por **erro judiciário** ou que **ficar preso além do tempo fixado na sentença**.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “*está firmada no sentido de que, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, consignadas no inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal, assim como nas hipóteses expressamente previstas em lei, a regra é de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais*”²⁹.

Além do erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Novo CPC – Lei 13.105/2015) surgiu uma nova hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional típico. Trata-se das **condutas dolosas praticadas pelo juiz** que causem prejuízos à parte ou a terceiros.

Portanto, a partir dos precedentes do STF, podemos perceber que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais típicos pode ocorrer por (a) erro judiciário; (b) prisão além do tempo fixado na sentença; e (c) condutas dolosas praticadas pelo juiz que causem prejuízos à parte ou a terceiros.

Assim, a pessoa que for condenada por **erro judiciário** ou vier a ficar presa além do tempo previsto na sentença, terá direito à reparação dos prejuízos. Nessas circunstâncias, a **responsabilidade do Estado é objetiva**, independendo, portanto, de comprovação de dolo ou culpa do magistrado. Observa-se, no entanto, que essa situação aplica-se unicamente à **esfera penal**.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que **não cabe indenização por prisões temporárias ou preventivas** determinadas em regular processo criminal, pelo simples fato de o réu ser absolvido ao final do processo. Vale dizer, a absolvição não significa que houve erro judiciário na determinação da prisão temporária ou preventiva. Nesse sentido, vejamos mais um precedente do STF³⁰:

*EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular [...]. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, **haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular**. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição **não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico**. 3. Agravo regimental não provido.*

²⁹ ARE 756.753 AgR/PE.

³⁰ ARE 770.931 AgR/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 19/08/2014.



Assim, não basta a absolvição para alegar o direito à indenização pelas prisões cautelares. Todavia, se tais prisões foram realizadas sem observância das normas legais, é sim possível pleitear a indenização. Nessas hipóteses, a responsabilidade extracontratual não decorre da absolvição, mas sim de erro judiciário na realização das prisões. Por exemplo, no RE 385943 AgR/SP o STF reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez que a prisão cautelar recaiu sobre pessoa que não teve qualquer envolvimento com o fato criminoso³¹.

Na redação do antigo CPC, o juiz poderia ser responsabilizado pessoal e subjetivamente quando causasse prejuízo à parte ou a terceiros mediante ação dolosa. No Novo CPC, a responsabilidade civil passou a ser do Estado, respondendo o juiz mediante ação de regresso, vejamos:

*Art. 143. O juiz responderá, civil e **regressivamente**, por perdas e danos quando:*

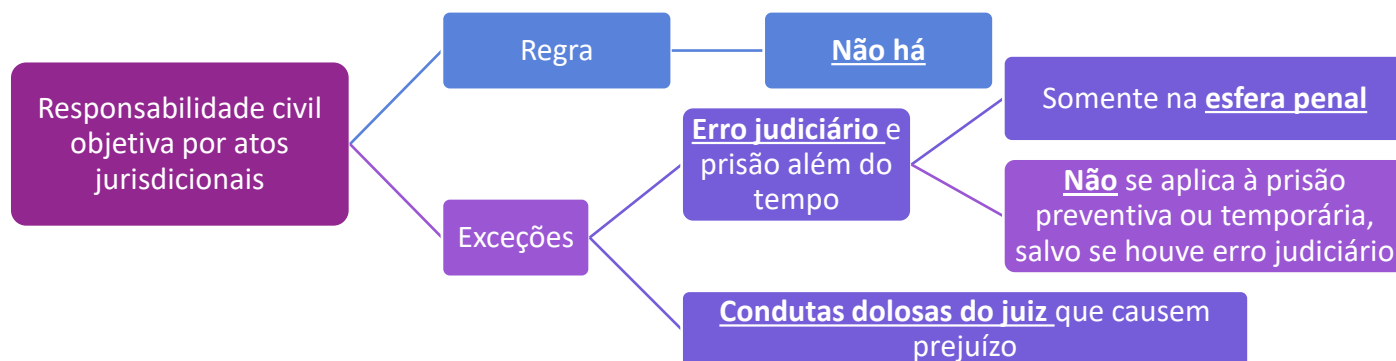
*I - no exercício de suas funções, proceder com **dolo ou fraude**;*

*II - **recusar, omitir ou retardar**, sem justo motivo, providência que deva **ordenar de ofício** ou a **requerimento da parte**.*

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, quando o magistrado, **dolosamente** ou mediante **fraude**, causar prejuízos à parte ou a terceiros, ou ainda quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, **será o Estado responsabilizado de forma objetiva, cabendo a ação de regresso contra juiz**.

Para finalizar, devemos lembrar que, quando o Poder Judiciário exercer os **atos não jurisdicionais**, será aplicável a regra geral da responsabilidade civil objetiva, na forma constante no art. 37, §6º, da CF. Assim, no exercício de atividades meramente administrativas, serão aplicadas as mesmas disposições gerais que vimos ao longo de nossa aula.



³¹ RE 385.943 AgR/SP, Min. CELSO DE MELLO, 15/12/2009.



Casos especiais

Responsabilidade civil por atos de cartórios

A Constituição Federal dispõe que os serviços notariais e de registro **são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público** (CF, art. 236, caput). Trata-se, portanto, de um serviço público delegado pelo Estado. Entretanto, o ingresso na atividade notarial e de registro **depende de concurso público de provas e títulos** (CF, art. 236, § 3º). Logo, trata-se de uma forma “especial” de delegação, uma vez que ocorre por meio de concurso.

Perceba que o oficial registrador ou notarial não será um servidor público no sentido estrito da expressão, já que prestará um serviço “em caráter privado”, mediante “delegação do Poder Público”.

Consequentemente, sempre houve bastante dúvida sobre a responsabilidade civil dos notariais e oficiais de registro. Afinal, se um cartório causar danos a terceiros, a responsabilidade seria objetiva ou subjetiva? E a responsabilidade primária, seria do responsável pelo cartório ou do próprio Estado que realizou a delegação?

Sem entrar em discussões históricas sobre o assunto, o tema foi pacificado pelo STF no julgamento do RE 842.846/SC, no qual foi fixada a seguinte tese com repercussão geral reconhecida:³²

O Estado **responde objetivamente** pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o **dever de regresso** contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, **sob pena de improbidade administrativa**.

Portanto, se um oficial de registro ou notarial causar, no exercício da atividade delegada, danos a terceiros, será o Estado que responderá de forma primária pelo dano, e de forma objetiva. Logo, **a responsabilidade é objetiva e primária do Estado delegante**.

Por outro lado, se houver dolo ou culpa por parte do oficial de registro ou notarial, o Estado terá que mover a ação de regresso, sob pena de o agente público que se omitir desse dever responder por improbidade administrativa. Logo, **a responsabilidade do notarial ou registrador será subjetiva e mediante regresso**.

Os ministros do STF incluíram o trecho final para deixar claro que a ação de regresso não é uma mera faculdade do Estado, mas um dever. Assim, se o oficial de registro ou notarial agir com dolo ou culpa, **o Estado terá que mover a ação de regresso, sob pena de o agente omissor desse dever responder por improbidade administrativa**.

Vale acrescentar que a Lei 8.935/1994, que regulamenta a prestação de serviços notariais e de registro, sofreu alterações promovidas pela Lei 13.286/2016, cuja redação passou a prever o seguinte:

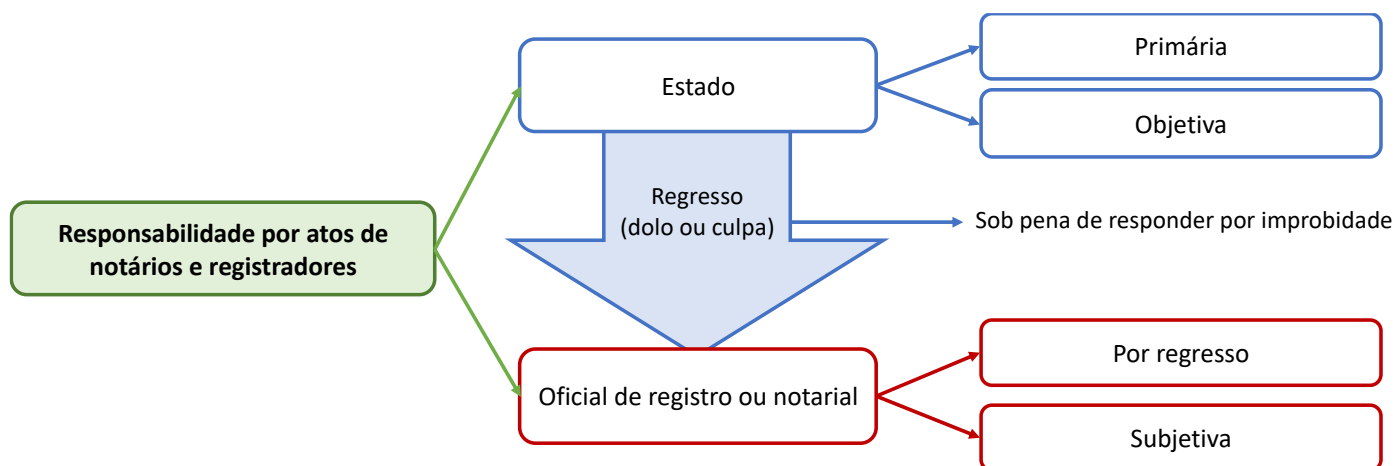
³² RE 842.846/SC, julgamento em 27/02/2019.



Art. 22. Os notários e oficiais de registro *são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo*, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Aparentemente, este dispositivo entra em conflito com o entendimento do STF. Porém, o **RE 842.846/SC** foi julgado após a vigência da Lei 13.286/2016. Portanto, os ministros do STF já tinham conhecimento das disposições desta Lei. Logo, a única solução que podemos dar é uma interpretação conforme a Constituição Federal, harmonizando a redação do art. 22 da Lei 8.935/1994 com a tese de repercussão geral emitida no RE 842.846/SC.

Portanto, o Estado responde primariamente e de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Após isso, se houver dolo ou culpa do oficial de registros ou notarial, o Estado deverá mover uma ação de regresso, responsabilizando o notário ou oficial de registro nos termos do art. 22, *caput*, da Lei 8.935/1994.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA

Súmulas

Súmula Vinculante 27:

*Compete à **Justiça Estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.*

Súmula 387 do STJ:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Súmula 506 do STJ:

A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual.

Teses e julgados recentes relevantes

Responsabilidade por disparo de arma de fogo em operação policial

- 1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, **nos termos da teoria do risco administrativo**.*
- 2. É **ônus probatório do ente federativo** demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.*
- 3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.*

Responsabilidade por ferimento de profissional de imprensa

É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a **profissional da imprensa** ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da **culpa exclusiva da vítima**, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.

[RE 1.209.429, rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 10-6-2021, P, Informativo 1.021, RG, Tema 1.055.]



Responsabilidade pelo comércio irregular de fogos de artifício

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do **comércio de fogos de artifício**, é necessário que exista a **violação de um dever jurídico específico de agir**, que ocorrerá quando for **concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais** ou **quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular**.

[RE 136.861, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 11-3-2020, P, DJE de 13-8-2020 Tema 366.]

Responsabilidade por fraude em concurso

O Estado responde **subsidiariamente** por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por **pessoa jurídica de direito privado** (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de **fraude**.

[RE 662.405, tema 512, julgado em 1º/7/2020]

Morte ou lesão de preso

Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.

STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819).

Outras decisões sobre o tema

(...) 3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

STJ. 2ª Turma. REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/02/2018.

Indenização em virtude das condições do presídio

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir



os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

"Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

[RE 580.252, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 16-2-2017, P, DJE de 11-9-2017, Tema 365.]

Responsabilidade por danos causados por foragido do sistema prisional

Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado **por pessoa foragida** do sistema prisional, quando não demonstrado o **nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada**. (RE 608.880, Tema 362, julgado em 14/9/2020)

Responsabilidade em relação aos usuários e não usuários do serviço

*I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é **objetiva** relativamente a terceiros **usuários e não-usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.*

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. (RE 591.874/MS).

Teoria da dupla garantia

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (RE 1.027.633)

Responsabilidade por ato de notários e registradores

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



STF. Plenário. RE 842846/RJ – Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (Informativo 932).

Fortuito interno e externo e excludentes de responsabilidade civil

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ASSALTO À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- A Segunda Seção desta Corte já decidiu que "constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo" (REsp 435.865/RJ, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 12.05.2003)

Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mal súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, mesmo considerando que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o trágico evento.

REsp 1.936.743-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/06/2022.

5. A conduta da ré não é causa específica e determinante para o evento danoso, pois a queda de passageira na linha férrea decorrente exclusivamente de mal súbito, **por fatores não ligados à própria organização do serviço** (v.g. tropeço em razão de o piso estar molhado ou escorregadio, tumulto por desorganização no embarque e desembarque da composição), é **fortuito externo, isto é, risco que não está abrangido na esfera imputável objetivamente à concessionária de serviço público**.

REsp 1936743 / SP, j. em 8/9/2022

Prescrição

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

REsp 1251993/PR, Tema Repetitivo 553 (j. 12/12/2012)

É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.



REsp 1112577/SP, Tema Repetitivo 146 (j. 9/12/2009)

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de indenização por danos morais em face de tortura praticadas por agentes do Estado durante o regime militar são imprescritíveis

AgRg no REsp 1372652, (j. 19/3/2015)

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. (RE 654833)

Responsabilidade por omissão na segurança de hospital

O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva.

REsp 1.708.325-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 24/05/2022.

Diferença de excludente de responsabilidade civil e excludente de ilicitude penal

A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.

Jurisprudência em teses (Edição 61)



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) O Estado, como sujeito responsável pelos seus atos, tem o dever de ressarcir as vítimas dos danos causados em razão de sua atuação, inclusive por atos de seus agentes, no exercício de suas atribuições. Quando o Estado indeniza a vítima por prejuízos causados por seus agentes, a Constituição garante-lhe o direito de regresso. Quanto ao tempo para o exercício do direito de regresso, assinale a alternativa correta.

- a) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 5 (cinco) anos, conforme as regras de prescrição definidas pelo Código Civil Brasileiro.
- b) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 3 (três) anos, conforme as regras de prescrição definidas pela Constituição Federal.
- c) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 5 (cinco) anos, conforme as regras de prescrição definidas pela Constituição Federal.
- d) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 3 (três) anos, conforme as regras de prescrição definidas pelo Código Civil Brasileiro.
- e) A ação para o exercício do direito de regresso é imprescritível, conforme definida pela Constituição Federal.

Comentário: eu pensei em deletar essa questão dos comentários, mas como eu sabia que todos os alunos iriam questionar, optei por colocá-la para fazer o nosso comentário.

Segundo o STF: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". Essa tese foi fixada em 2016. Depois dela, o STF já se manifestou sobre outros casos, entendendo que é prescritível a ação de reparação por dano decorrente de ato de improbidade culposo (se o ato for doloso, a ação de reparação será imprescritível) (RE 852.475). Também é prescritível a pretensão de reparação de decisão de tribunal de contas (RE 636.886).

Logo, existe sim o prazo prescricional.

Infelizmente, o avaliador se prendeu a um entendimento antigo sobre o art. 37, § 5º, da Constituição Federal. O gabarito foi a letra E, mas a questão, no mínimo, deveria ser anulada.

Gabarito: alternativa E.

2. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade civil do Estado.



- a) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento.
- b) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva, podendo o cidadão propor ação diretamente contra o servidor que tenha lhe provocado prejuízo.
- c) Em caso de responsabilidade decorrente de ato praticado por servidor público, a obrigação de reparar o dano limita-se ao próprio servidor público.
- d) As entidades da administração indireta responderão objetivamente pelos danos que nessa qualidade causarem a terceiros, mesmo quando os danos por elas provocados decorrerem da atividade econômica de natureza privada.
- e) O servidor público somente responde regressivamente ao Estado pela indenização que este tiver que pagar a terceiros por danos que aquele tiver causado por dolo.

Comentário:

- a) esse é justamente o sentido do risco integral. Nesse caso, não se admite excludente de responsabilidade. Assim, ainda que a vítima concorra para a ocorrência do dano, o Estado terá a responsabilidade integral pela reparação do dano - CORRETA;
- b) aqui, temos dois erros: (i) a responsabilidade civil do Estado é objetiva; (ii) a ação deve ser movida contra o Estado, não se admitindo que ela seja movida contra o agente público - ERRADA;
- c) a obrigação de reparar o dano é do Estado. O servidor, por outro lado, somente será "atingido" em ação de regresso - ERRADA;
- d) somente as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente. Se for uma entidade exploradora de atividade econômica, a responsabilização será, em regra, subjetiva - ERRADA;
- e) o agente público responderá em ação de regresso se agir com dolo ou culpa - ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

3. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Em relação à Responsabilidade Civil do Estado, o art. 37, §6º, da Constituição Federal deixa claro que, no Brasil, foi adotada a

- a) Teoria do Risco Administrativo.
- b) Teoria da Culpa Administrativa.
- c) Teoria da Responsabilidade Subjetiva.
- d) Teoria do Dolo Eventual.
- e) Teoria do Risco Integral.

Comentário: a teoria adotada no Brasil é do risco administrativo, que possui duas características principais: (i) a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa; (ii) são admitidas as excludentes de responsabilidade civil. Logo, o gabarito é a letra A.



A letra B trata da culpa administrativa (ou da responsabilidade subjetiva), que enseja a responsabilidade civil subjetiva. Essa teoria somente é adotada no caso de omissão genérica do Estado. O dolo eventual é tema do direito penal. Por fim, a teoria do risco integral não admite excludentes. Esta teoria somente é adotada em casos excepcionais, como os acidentes nucleares.

Gabarito: alternativa A.

4. (AOCP – TRT RJ/2018) Assinale a alternativa correta no tocante à responsabilidade extracontratual do Estado.

- a) O marco histórico do início das teorias publicistas foi o caso Blanco, ocorrido em 1873 na França, a partir do qual interpretou-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil.
- b) De acordo com a teoria civilista da culpa, admitia-se a responsabilidade civil do Estado quando decorrente de atos de império, haja visto ser ato de autoridade, e a afastava no tocante aos atos de gestão.
- c) Segundo a jurisprudência, o Estado é civilmente responsável pela morte de detento no interior de estabelecimento prisional, com base na teoria do risco integral.
- d) O Estado não pode ser responsabilizado por atos do Poder Legislativo na sua função legislativa, ainda que a lei venha a ser declarada inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
- e) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dano ambiental aplica-se a teoria do risco administrativo.

Comentário:

a) pela teoria da culpa civil, ou da responsabilidade subjetiva, a responsabilidade do Estado dependia da comprovação de dolo ou, pelo menos, a culpa na conduta do agente estatal. A superação dessa teoria ocorreu a partir da teoria da culpa administrativa, que é a primeira teoria publicista, segundo a qual a culpa é do serviço e não do agente. A origem desta teoria ocorreu no “Caso Blanco”, que aconteceu quando a família de Agnès Blanco moveu uma ação de indenização em virtude de um acidente causado por funcionários de uma empresa estatal francesa. Na ocasião, surgiu a controvérsia se o caso seria de jurisdição civil (o Estado não é parte) ou administrativa (o Estado é parte). Dessa forma, a decisão do Tribunal de Conflitos demonstrou que a legislação civil não era adequada para resolver litígios sobre a responsabilidade estatal – CORRETA;

b) a **teoria civilista** considerava que o Estado só poderia ser responsabilizado pelos atos de gestão, ou seja, quando estivesse em condições de igualdade perante o particular (e não pelos atos de império) – ERRADA;

c) o Estado é responsável pela morte de detento em estabelecimento prisional, mas não sob o fundamento de responsabilidade integral, mas sim da responsabilidade objetiva do risco administrativo, decorrente de seu dever de “garante”, do qual decorre um dever geral de cuidado – ERRADA;

d) em regra, o Estado não responde civilmente pela atividade legislativa. Contudo, existem três hipóteses que o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas: edição de lei inconstitucional; edição de leis de efeitos concretos; omissão legislativa – ERRADA;

e) a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, com base na teoria do risco integral – ERRADA.



Gabarito: alternativa A.

5. (INSTITUTO AOCP – EBSEH/2017 – Adaptada) A responsabilidade civil do poder público tem como configuradores, dentre outros, a ocorrência do dano, nexo causal entre o evento e a ação ou omissão do agente público ou do prestador de serviço público e oficialidade da conduta lesiva, não se confundindo com a responsabilidade criminal e administrativa.

Comentário:

Para configurar a responsabilidade civil do Estado é necessário que o agente esteja no exercício da função pública ou que sua conduta pelo menos decorra dessa condição (atuar na qualidade de agente público). Ademais, é necessário que haja o nexo causal, que ocorre quando há relação entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo terceiro. Dessa forma, deve-se comprovar que foi a conduta estatal que causou o dano.

Gabarito: correto.

6. (AOCP – TRE AC/2015) Em relação à responsabilidade Civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) A União é responsabilizada por danos nucleares somente quando for culpada pelo dano.
- b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
- c) Para a configuração de responsabilidade civil do Estado, não é necessário que haja nexo de causalidade.
- d) As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
- e) No ordenamento jurídico brasileiro, vige o sistema da irresponsabilidade estatal, baseada no primado “the king can do no wrong”.

Comentário:

a) a teoria do risco integral não admite causas excludentes da responsabilidade civil da Administração. Nesse caso, o Estado funciona como um segurador universal, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese, independente de dolo ou culpa – ERRADA;

b) essa é a regra básica da responsabilidade civil estatal objetiva. A modalidade adotada no Brasil é a do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa – CORRETA;

c) a responsabilidade civil do poder público tem como configuradores, dentre outros, a ocorrência do dano, nexo causal entre o evento e a ação ou omissão do agente público ou do prestador de serviço público e oficialidade da conduta lesiva – ERRADA;

d) respondem sim, apesar de não ser com base na responsabilidade objetiva. Nesses casos, a responsabilidade será regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Comercial – ERRADA;



e) esse primado, segundo o qual o rei não erra, era aplicado na época em que vigia a teoria da irresponsabilidade do Estado. Atualmente, a teoria aplicável é a do risco administrativo (responsabilidade objetiva) – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

7. (AOCP – BRDE/2012) A respeito da responsabilidade Civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) O Estado não possui personalidade jurídica e, portanto, a responsabilidade civil deve recair, exclusivamente, sobre seus agentes.
- b) No Brasil, a Responsabilidade Civil do Estado é, como regra, subjetiva.
- c) De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado.
- d) A Teoria do Risco Integral não tem aplicabilidade no Brasil.
- e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comentário:

- a) a responsabilidade é do Estado, e não dos agentes que o representam – ERRADA;
- b) a regra, no Brasil, é a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe da comprovação de culpa – ERRADA;
- c) a teoria do risco administrativo admite as excludentes ou atenuantes de responsabilidade estatal: culpa exclusiva da vítima (excludente) ou culpa concorrente do terceiro (atenuante) – CORRETA;
- d) a teoria do risco integral é aplicada nos casos de danos nucleares; de atos terroristas e de guerra e de danos ambientais – ERRADA;
- e) na forma do art. 37, §6º da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

8. (AOCP – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004 – Adaptada) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Comentário:

Nos termos do art. 37, §5º, da CF, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.



Quanto a esse ponto, é interessante destacar o posicionamento mais atual da jurisprudência do STF, no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

O prazo de prescrição aplicável é o quinquenal (5 anos).

Por fim, vale destacar também que a tese firmada pelo STF não alcança as ações de ressarcimento de ilícitos tipificados como improbidade ou ilícitos penais. Esses permanecem imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Gabarito: correto.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TJCE / 2026) De acordo com a Constituição Federal de 1988,

- a) será subjetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público quando o dano for causado por empregado celetista, no caso em que a vítima não for usuária do referido serviço.
- b) incumbe ao poder público, sempre através dos órgãos de sua administração direta ou de suas autarquias, a prestação de serviços públicos.
- c) cabe ao poder público, com a colaboração da comunidade, a prestação direta de serviços públicos, sempre mediante prévia consulta pública.
- d) cabe ao poder público a titularidade dos serviços públicos, sendo esta transferível a entes privados, mediante contrato de concessão ou permissão.
- e) será objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público quando o dano for causado por empregado celetista no contexto da referida atividade prestacional.

Comentário:

- a) Errada. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é **objetiva** quanto aos danos causados a terceiros na qualidade de agentes, e o STF fixou a tese de que essa responsabilidade objetiva alcança também terceiros não usuários do serviço (RE 591.874, Tema 130).
- b) Errada. Incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, **na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão**, e não exclusivamente por meio de sua administração direta ou autarquias (CF, art. 175, *caput*).
- c) Errada. O art. 175 da CF não condiciona a prestação de serviços públicos, com a colaboração da comunidade, à prévia consulta pública.
- d) Errada. A titularidade dos serviços públicos permanece com o poder público, sendo transferível a particulares apenas a sua **execução/prestação**, mediante concessão ou permissão.
- e) Certa. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6º). O conceito de “agentes”, nesse caso, pode alcançar empregados celetistas, inclusive de empresas privadas, desde que estejam na prestação de serviço mediante delegação (concessionárias e permissionárias).



Gabarito: alternativa E.

2. (FCC – SEDU-ES / 2025) O art. 37, XXII, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. O direito de regresso aí previsto se refere ao direito de

- A) o usuário do serviço público prejudicado de retomar o acesso ao atendimento devido, mesmo se não lhe for paga indenização pelos danos sofridos.
- B) o agente afastado em razão do dano provocado de vir a exercer, após a indenização da vítima, a mesma função nas pessoas jurídicas.
- C) as pessoas jurídicas às quais se imputa o dano de acionarem os denunciante se as alegações não forem comprovadas oportunamente.
- D) as pessoas jurídicas de acionarem os agentes responsáveis pelos danos para recuperar os valores de indenização por elas pagos à vítima.
- E) os terceiros causadores de danos às pessoas jurídicas, por dolo ou culpa, de serem obrigados a prestar reparação aos agentes públicos afetados.

Comentário: o direito de regresso se refere ao direito do Estado de cobrar os valores do agente público que gerou o dano, caso este tenha agido com dolo ou culpa. Assim, a pessoa jurídica é condenada a indenizar o dano (de forma objetiva), mas poderá cobrar do agente público os valores, quando o agente houver agido dolosa ou culposamente. Logo, o gabarito é a letra D.

As demais opções não têm qualquer relação com a responsabilidade civil do Estado e o direito de regresso.

Gabarito: alternativa D.

3. (FCC – TRT - 15ª Região (SP) / 2025) Um empregado em uma empresa estatal prestadora de serviços públicos, exercendo função de gerente de uma das áreas da empresa, passou a assediar sexualmente uma usuária dos serviços públicos. Nessa hipótese,

- A) a ação judicial em favor da vítima para reparação do dano moral deve ser proposta em face da empresa estatal, exclusivamente.
- B) o referido gerente está sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), visto que praticou ato que atenta contra princípios da Administração Pública.
- C) não cabe ação judicial contra a empresa estatal com o fim de obter reparação do dano moral, visto que se trata de conduta tipicamente privada, não associada à prestação de serviços públicos.
- D) a empresa estatal responderá apenas se comprovada a culpa in eligendo ou in vigilando, visto que não é aplicável a responsabilidade objetiva à hipótese.
- E) a ação judicial em favor da vítima para reparação do dano moral deve ser proposta em face da empresa estatal e do gerente, em litisconsórcio necessário.

Comentário:



- a) **Correto**: como se trata de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, aplica-se a responsabilidade civil do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da CF. Logo, a vítima deverá propor a ação de indenização contra a pessoa jurídica, ou seja, contra a empresa estatal, que responderá objetivamente pelo dano.
- b) **Errado**: após a reforma da Lei de Improbidade, os atos que atentam contra os princípios constam em rol taxativo. Não existe no art. 11 ato de improbidade por assédio sexual.
- c) **Errado**: a responsabilidade civil alcança danos morais e patrimoniais. Logo, a empresa estatal poderá ser responsabilizada objetivamente.
- d) **Errado**: já vimos que é sim aplicável a responsabilidade civil objetiva. A culpa *in eligendo* (culpa em razão da escolha) ou *in vigilando* (em razão do dever de fiscalizar) não se aplica ao caso.
- e) **Errado**: não cabe o litisconsórcio, pois a ação será proposta em face da pessoa jurídica e não do gerente.

Gabarito: alternativa A.

4. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Suponha que o Município de São Paulo tenha celebrado contrato de concessão de serviços e um determinado segmento de usuários tenha sofrido prejuízos em função de falha constatada na prestação dos serviços pela empresa concessionária. Esses usuários buscaram responsabilizar civilmente a empresa concessionária pelos danos causados na prestação dos serviços, sendo que, de acordo com a disciplina jurídica da matéria, tal responsabilidade

- A) é afastada quando presentes excludentes como força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, ou presença de situação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- B) demanda a demonstração de dolo ou culpa da empresa concessionária ou de seus agentes, não bastando a mera comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação e o prejuízo sofrido pelo usuário.
- C) é de natureza objetiva e independe, portanto, de comprovação de culpa, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária, caso a concessionária não possua receitas ou ativos para arcar com o ressarcimento dos danos.
- D) é exclusiva do Município, na condição de poder concedente e titular do serviço, havendo direito de regresso em face da empresa concessionária, dada a comprovação da falha na prestação do serviço.
- E) é solidária entre o poder concedente (município) e a empresa concessionária, sendo que a responsabilidade do titular do serviço somente é afastada se comprovada a regular fiscalização nos termos previstos no contrato de concessão.

Comentário:

- a) **Errada**: a responsabilidade da concessionária é afastada nas excludentes de responsabilidade civil, que são: (i) culpa exclusiva da vítima; (ii) caso fortuito ou força maior; (iii) ato exclusivo de terceiros. O desequilíbrio econômico-financeiro enseja responsabilidade contratual do Estado em relação à concessionária, mas não tem relação com as excludentes de responsabilidade civil.
- b) **Errada**: a responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, bastaria a comprovação do **nexo de causalidade** entre a **falha na prestação** (conduta) e o **prejuízo sofrido** pelo usuário (dano).



c) **Correta**: a responsabilidade é objetiva da concessionária, ou seja, independe de dolo ou culpa. Como se trata de serviço delegado, o município (titular do serviço) poderá ser demandado de forma subsidiária, caso a concessionária não possua recursos para arcar com o ressarcimento dos danos.

d) **Errada** / e) **Errada**: já vimos que a responsabilidade é da concessionária, de forma objetiva. O município somente poderá ser demandado de forma subsidiária.

Gabarito: alternativa C.

5. (FCC / DPE-AM / 2023) No que diz respeito à responsabilidade do Estado, identifica-se que, historicamente, a terceira fase de evolução consiste em o Estado responder, com base no conceito de nexo de causalidade, que representa a relação de causa e efeito existente entre o fato ocorrido e as consequências dele resultantes. Essa fase é conhecida como a de

- A) responsabilidade causal.
- B) irresponsabilidade do Estado.
- C) responsabilidade culposa.
- D) responsabilidade dolosa.
- E) responsabilidade objetiva.

Comentário: a **responsabilidade objetiva** significa que o **Estado responde por danos** causados por seus agentes ou por prestadores de serviço público **independentemente de dolo ou de culpa**, bastando comprovar o dano e a ligação direta (nexo de causalidade) entre o dano e a atuação estatal.

Em relação às fases de responsabilidade, inicialmente houve a época da teoria da irresponsabilidade (o Estado não era responsabilizado pelos danos). Depois, houve a fase das teorias civilistas (o Estado respondia de forma semelhante aos particulares). Por fim, a fase das teorias publicistas, especialmente com a responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, a **alternativa** correta é a **letra E**.

Gabarito Letra E.

6. (FCC / TRT - 12ª Região (SC) / 2023) Considere que concessionária de serviços de transporte de passageiros sobre trilhos esteja sendo acionada por usuário, que pleiteia indenização por lesões sofridas em função de acidente ocorrido na via férrea, alegando falha no sistema de sinalização. A responsabilidade da referida concessionária

- A) é subsidiária em relação à do poder concedente, e somente se configura se demonstrada falha na prestação do serviço.
- B) é de natureza subjetiva, demandando a comprovação de negligência da concessionária, cujo ônus é do demandante.
- C) depende da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, nos moldes do direito privado, não sendo equiparada à responsabilidade administrativa.



D) é solidária à responsabilidade objetiva da Administração, esta que responde prioritariamente pelos danos causados aos usuários.

E) é de natureza objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade, e ante a ausência de excludentes de responsabilização, como caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.

Comentário: vamos analisar cada uma das alternativas.

a) **Errada.** Conforme o artigo 25 da Lei nº 8.987/95 e o entendimento jurisprudencial, a responsabilidade da concessionária é **primária** e direta pelos danos causados aos usuários.

b) **Errada.** A responsabilidade da **concessionária** de serviços públicos é de natureza **objetiva**, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que o usuário que busca indenização por danos sofridos não precisa comprovar a negligência da concessionária. O ônus de provar a inexistência do nexo causal ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade é da **concessionária**.

c) **Errada.** Já vimos que a responsabilidade da **concessionária** de serviços públicos, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é **objetiva**.

d) **Errada.** A responsabilidade da **concessionária** é **primária**. A Administração, por sua vez, responde de forma **subsidiária**. Portanto, a Administração não responde prioritariamente.

e) **Correta.** A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é **objetiva**, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. No Brasil, adota-se a **teoria do risco administrativo**, uma forma de responsabilidade objetiva que admite **excludentes** de responsabilidade, a saber: (i) caso fortuito e força maior; (ii) culpa exclusiva da vítima; e (iii) fato de terceiro.

Gabarito Letra E.

7. (FCC / TRT - 21ª Região (RN) / 2023) Considere que tenha ocorrido acidente com trem de passageiros em linha operada por uma concessionária privada, resultando em ferimentos graves em alguns ocupantes. À concessionária negou-se a indenizar os passageiros pelos danos sofridos no acidente, afirmando que não houve comprovação de culpa de seus agentes e que a responsabilização deveria recair sobre o Poder Concedente. Diante de tal cenário,

A) a concessionária, dada sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, responde pelos danos nos termos da legislação civil, inexistindo, por outro lado, responsabilidade extracontratual do poder público quando delega a prestação dos serviços.

B) está correto o entendimento da concessionária, eis que apenas o titular do serviço, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação direta ou por terceiros, e a concessionária somente será responsável em caso de comprovação de culpa.

C) a concessionária possui responsabilidade objetiva, que independe de comprovação de culpa, demandando comprovação de nexo de causalidade e ausência de excludentes de responsabilização, respondendo o Poder Concedente apenas em caráter subsidiário.

D) tanto o poder concedente como a concessionária poderão ser responsabilizados pelos danos, sempre em caráter solidário, se não houver comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.



E) trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, que recai sobre o poder concedente ou, subsidiariamente, sobre a concessionária e seus agentes, condicionada à comprovação do nexo de causalidade e da culpabilidade de cada qual.

Comentário: vamos analisar cada uma das alternativas.

(a) e (d) **Erradas.** A **concessionária**, que é pessoa jurídica de **direito privado**, responde **objetivamente pelos danos** causados aos passageiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Logo, a concessionária não responde com base na legislação civil (que, em regra, seria subjetiva). Ademais, a responsabilidade do Poder Público é, nesse caso, **subsidiária**, ou seja, ocorre somente se a concessionária não tiver condições de arcar com a indenização.

(b) e (e) **Erradas.** A concessionária não precisa ter culpa comprovada para ser responsabilizada pelos danos causados aos passageiros; a sua responsabilidade é **objetiva**, e não recai primariamente sobre o Poder Concedente.

c) **Correta.** A **responsabilidade objetiva** significa que a vítima **não precisa provar** que a empresa agiu com **culpa** (negligência, imprudência ou imperícia) para ser indenizada. O **dever de indenizar** surge com a comprovação de três **elementos**: a conduta (o acidente), o dano (os ferimentos graves) e o nexo de causalidade (a ligação entre o acidente e os ferimentos). Ademais, a **teoria da responsabilidade objetiva**, na sua modalidade de **risco administrativo**, admite situações **excludentes de responsabilidade** (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e a força maior, ato exclusivo de terceiros). Quanto à **responsabilidade do Poder Concedente**, a regra geral é que ela é **subsidiária**. Isso significa que os passageiros devem, em primeiro lugar, buscar a indenização da concessionária. Se a concessionária não tiver condições de arcar com a indenização, o Poder Concedente poderá ser chamado a responder.

Gabarito Letra C.

8. (FCC / TRT - 21ª Região (RN) / 2023) Leônidas, policial rodoviário federal, estava em gozo de férias com a família na praia, quando presenciou uma tentativa de assalto. Imediatamente, deu voz de prisão ao assaltante e imobilizou-o fisicamente, por meio de uma técnica de estrangulamento. Porém, acabou usando de força excessiva, o que levou o assaltante a óbito por asfixia.

Sabendo-se que a família do falecido pretende responsabilizar a União pelo evento e analisando a situação descrita, os requisitos para a responsabilidade estatal

A) estão presentes, devendo a ação ser ajuizada em face da União e de Leônidas, em litisconsórcio necessário, dada a necessidade de investigar a culpa do agente.

B) estão presentes, configurando-se hipótese de responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo.

C) não estão presentes, pois Leônidas não estava atuando na qualidade de servidor público.

D) estão presentes, configurando-se hipótese de responsabilidade subjetiva pela teoria da culpa do serviço.

E) não estão presentes, visto que a culpa da vítima exclui o nexo de causalidade.

Comentário: de início, é relevante pontuar que, no caso narrado, o agente policial – apesar de estar de férias – agiu, de maneira implícita, na qualidade de agente do Estado (policial), pois se movimentou para impedir



um assalto, dando voz de prisão ao infrator e aplicando a técnica policial de estrangulamento. É um caso excepcional em que o agente, apesar de não estar diretamente exercendo as suas funções, agiu por ser policial (mesmo em folga, o policial teria o dever de agir).

Com isso em mente, vamos analisar cada uma das alternativas.

(a) e (d) **Erradas**. A responsabilidade estatal é **objetiva**, não dependendo da comprovação de culpa do agente para a responsabilização da União. Vale mencionar que a jurisprudência do STF não estabelece o litisconsórcio passivo necessário entre o Estado e o agente em ações de responsabilidade civil.

b) **Correta**. Os requisitos para a responsabilização estatal estão presentes: o agente Leônidas, policial federal, atuou em uma situação relacionada à segurança pública (tentativa de assalto), causando dano (morte do assaltante) com nexo de causalidade entre a sua ação e o resultado. Essa situação se enquadra na hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo.

c) **Errada**. Leônidas, ao intervir na tentativa de assalto dando voz de prisão e utilizando técnicas de imobilização próprias de sua função, agiu na qualidade de servidor público, mesmo estando de férias.

e) **Errada**. A **culpa exclusiva da vítima** como excludente de responsabilidade ocorre quando o dano decorre **unicamente** da conduta do prejudicado. No caso narrado, a ação do policial foi a causa imediata da morte, haja vista que decorreu do uso, por parte do policial, da técnica de estrangulamento com uso de força excessiva.

Gabarito Letra B.

9. (FCC / MPE-PB / 2023) É causa atenuante da responsabilidade civil do Estado:

- A) Culpa de terceiros.
- B) Caso fortuito do agente público.
- C) Culpa concorrente da vítima.
- D) Força maior.
- E) Culpa exclusiva da vítima.

Comentário: a **culpa concorrente da vítima** implica na redução proporcional do valor da indenização devida, configurando, portanto, uma causa **atenuante** da responsabilidade civil estatal. As demais alternativas são tratadas como causas excludentes da responsabilidade, que podem afastar por completo o dever de indenizar.

Gabarito Letra C.

10. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) Considere que determinado cidadão tenha tido sua residência danificada quando da realização de obras em via pública, realizadas por empresa concessionária de serviços públicos de saneamento para reparos de rede coletora de esgoto. A responsabilidade da concessionária pelos prejuízos sofridos pelo cidadão



- A) é de natureza objetiva, demandando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, bem como a ausência de excludentes de responsabilização.
- B) demanda a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente e a correlação da conduta com os danos sofridos.
- C) é de natureza subsidiária, cabendo o prévio acionamento do poder público, na qualidade de poder concedente dos serviços.
- D) é solidária à do poder concedente, ambas de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de culpa nos termos do Direito Civil.
- E) demanda a prévia responsabilização do agente causador do dano, podendo ocorrer a responsabilização direta da concessionária caso comprovada falha de fiscalização.

Comentário: vamos analisar cada uma das alternativas.

a) **Correta.** A **responsabilidade da concessionária**, por ser prestadora de serviço público, é **objetiva**. Isso significa que não é necessário comprovar culpa ou dolo da empresa pelos danos causados. Para que a concessionária seja responsabilizada, é imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade, ou seja, a ligação direta entre a realização das obras (conduta do agente) e os danos sofridos na residência do cidadão. Embora a responsabilidade seja objetiva, ela não é absoluta. A existência de alguma excludente de responsabilidade, pode afastar a responsabilidade da concessionária. Assim, o gabarito é a letra A. Porém, vamos deixar uma ressalva: não cabe ao usuário provar a falta de excludentes. Na verdade, o Estado é que tem o ônus de provar as excludentes para afastar a sua responsabilidade. Não obstante, esta é a melhor opção.

b) **Errada.** A responsabilidade objetiva não demanda a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência (**culpa**) do agente.

(c) e (d) **Erradas.** A responsabilidade da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em decorrência da prestação do serviço é de natureza direta (primária) e objetiva. A **responsabilidade do poder público**, na qualidade de poder concedente, é **subsidiária**, ou seja, pode ser acionado apenas se a concessionária não tiver condições de arcar com a indenização.

e) **Errada.** Não é necessária a prévia responsabilização do agente causador do dano, e a responsabilidade direta da concessionária não depende da comprovação de falha na fiscalização por parte do poder concedente.

Gabarito Letra A.

11. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) Um servidor público ocupante de cargo efetivo colidiu, enquanto conduzia viatura oficial, com outro veículo, de passeio, de propriedade e conduzido por particular. Apurados os fatos e as circunstâncias, foi constatado que o servidor estava transitando em velocidade bastante superior à permitida, justificando a conduta na necessidade de cumprir horário agendado para compromisso oficial. Em razão do ocorrido, o servidor

A) poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos causados na viatura pública e no veículo particular, não se admitindo responsabilidade administrativa concomitante, em razão da natureza dos danos ocorridos.



B) poderá responder por infração disciplinar, sem prejuízo de ser responsabilizado nas esferas criminal e civil, esta última em regresso, não se vislumbrando, pela descrição dos fatos, elemento subjetivo dolo suficiente para caracterização de ato de improbidade.

C) deverá responder disciplinarmente por sua conduta, não se caracterizando responsabilidade civil individual do agente público em razão de se encontrar, o mesmo, em serviço.

D) deverá responder em todas as esferas pela conduta reprovável, civil, criminal, administrativa e de improbidade, esta última na modalidade de ato que causa prejuízo ao erário, que prescinde da demonstração de dolo específico.

E) se submeterá à apuração administrativo-disciplinar, mediante instauração de processo disciplinar, precedido de sindicância, e se demonstrados culpa ou dolo do servidor naquela esfera terá lugar a responsabilização nos âmbitos civil e criminal.

Comentário: Vamos analisar cada uma das opções.

a) **Errada.** Um **servidor público** que causa **danos materiais** ao dirigir um veículo oficial por conduta negligente (excesso de velocidade) pode ser responsabilizado tanto civilmente (obrigação de reparar os danos causados à viatura pública e ao veículo particular) **quanto administrativamente** (por descumprir normas de trânsito e regulamentos internos), sendo essas esferas de responsabilidade **independentes**. Lembrando que, na responsabilidade pelo dano causado a terceiros, o agente responde em ação de regresso.

b) **Correta.** O servidor poderá, de fato, responder por infração disciplinar na esfera administrativa, ser responsabilizado criminalmente se sua conduta configurar algum crime e ser responsabilizado civilmente, através de uma ação de regresso movida pelo Estado, se houver dano causado a terceiros. Porém, não houve dolo, mas imprudência (culpa) por dirigir acima do limite de velocidade. Sendo assim, não houve ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92.

c) **Errada.** O Estado tem o direito de promover uma ação de regresso contra o servidor se comprovar que ele agiu com dolo ou culpa, sendo a velocidade excessiva um forte indício de culpa (imprudência).

d) **Errada.** Somente haverá improbidade se houver dolo. Porém, as informações acima indicam conduta meramente culposa.

e) **Errada.** Nos estatutos de servidores, normalmente a sindicância não é procedimento obrigatório antes do PAD. Além disso, a responsabilidade nas esferas civil e penal independe da conclusão do procedimento disciplinar.

Gabarito Letra B.

12. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, ao executar obras viárias acabou por causar prejuízos para proprietários rurais lindeiros, porquanto a implementação das obras desviou artificialmente o curso das águas das chuvas de modo que passaram a atingir, diretamente, as plantações, causando erosões e alagamentos nas propriedades vizinhas a rodovia federal não concedida. Considerando esta situação hipotética, os atingidos



- a) podem ingressar com ação de responsabilidade civil em face da autarquia, na qual terão que demonstrar o dano, nexo causal entre prejuízo sofrido e a execução das obras, com o que exsurge o direito à indenização.
- b) podem ingressar com ação de responsabilidade civil em face da autarquia, devendo, no entanto, demonstrar culpa ou dolo na execução das obras, para terem direito à indenização.
- c) podem acionar a autarquia, mas, antes, devem mover ação em face da empreiteira contratada para executar as obras, demonstrando falha na execução dos serviços e o nexo causal.
- d) somente podem acionar a empreiteira contratada pela autarquia para a execução das obras, porquanto, na hipótese de terceirização de serviços, fica excluída a responsabilidade estatal.
- e) podem escolher acionar a autarquia ou mover ação em face do ente criador (União), porquanto a pessoa jurídica instituidora responde integralmente pelos atos da entidade que criou.

Comentário:

No Brasil, vigora a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vejamos:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Dessa forma, se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que: (a) existiu a conduta de um agente público agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal); (b) que ocorreu um dano; e (c) que existe nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano.

Como pessoa jurídica de direito público que é, a autarquia pode ser processada pelos danos causados em virtude de sua conduta, independentemente da demonstração de dolo ou culpa na execução dos serviços.

Gabarito: alternativa A.

13. (FCC – TST/2017) Considere que, em um período de chuvas intensas, tenha ocorrido o transbordamento de um rio situado no perímetro urbano de determinada cidade. Os moradores da região sofreram vários prejuízos em função do transbordamento e buscaram, judicialmente, indenização do poder público sob a alegação de que os danos decorreram do atraso nas obras de aprofundamento da calha do rio, bem como da paralisação dos serviços de dragagem e da omissão na adoção de outras medidas que pudessem evitar ou minimizar os danos sofridos. O pleito apresentado

- a) não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois apenas condutas comissivas da Administração são passíveis de caracterizar a responsabilidade civil do Estado.
- b) é cabível, caracterizando responsabilidade objetiva da Administração, que não pode ser afastada sob alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior.



- c) não é cabível, pois não se vislumbra nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e conduta comissiva ou omissiva da Administração, somente sendo cabível se apontada culpa de agente público.
- d) é cabível mesmo não individualizada conduta comissiva de agente público, se demonstrado o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.
- e) fundamenta-se na já superada Teoria do Risco Integral, não encontrando, assim, respaldo no nosso ordenamento jurídico que agasalha a responsabilidade subjetiva da Administração.

Comentário:

O enunciado fala sobre um dano causado aos moradores que surgiu de um transbordamento que claramente poderia ter sido evitado. Contudo, houve uma omissão do Poder Público, com o atraso e a má prestação dos serviços públicos. Nesse caso, incide a responsabilidade subjetiva do Estado, que é a decorrente de omissão. Os moradores, para obterem indenização, devem demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano causado, ou seja, comprovar que o dano não teria ocorrido se o serviço tivesse sido prestado adequadamente. Na responsabilidade subjetiva, não é necessário individualizar o agente público omissor, bastando a demonstração do nexo de causalidade.

Gabarito: alternativa D.

14. (FCC – PROCON MA/2017) A Administração do Tribunal de Justiça contratou motoristas, em regime temporário, para condução das viaturas oficiais destacadas para os desembargadores que residem fora da Capital, a fim de viabilizar o transporte dessas autoridades nos dias de sessão. Em um desses dias, após o desembarque da autoridade pública, no trajeto para o local onde funcionavam as instalações administrativas das Câmaras do Tribunal, a viatura colidiu com um ônibus, tendo ocorrido danos em ambos os veículos. Diante desse cenário, no que concerne à responsabilidade extracontratual do Estado,

- a) não haverá responsabilização atribuída aos condutores ou proprietários dos veículos, tendo em vista que ambos pertencem a entes públicos, ainda que de esferas diferentes, não se aplicando a lógica da responsabilidade objetiva reciprocamente.
- b) poderá haver responsabilização dos entes públicos, mas em razão da natureza jurídica destes, será obrigatório perquirir sobre a culpa dos agentes envolvidos, já que incidirá a modalidade subjetiva de responsabilidade extracontratual.
- c) o motorista da viatura estadual não pode ser considerado agente público para fins de responsabilização extracontratual do Estado em razão de possuir vínculo de trabalho temporário, razão pela qual a solução da questão deve se dar considerando a propriedade do veículo, não se aplicando a responsabilidade objetiva.
- d) não incide a norma constitucional que versa sobre responsabilidade extracontratual do Estado, ficando restrita ao Município, titular do serviço público de transporte urbano, porque o Tribunal de Justiça não integra a Administração Pública, mas sim o Poder Judiciário, que é o legitimado passivo da ação.
- e) aplica-se a responsabilidade objetiva em relação aos entes públicos, sendo indispensável, no caso, apurar o nexo de causalidade entre os danos gerados pelo acidente e a conduta que o ocasionou, independentemente de estar ou não caracterizada culpa dos condutores, admitindo-se, no entanto, a incidência de excludentes de responsabilidade.

Comentário:



- a) haverá sim a apuração da responsabilidade pelos danos gerados pela situação, sendo irrelevante o fato de ambos os envolvidos serem entes públicos – ERRADA;
- b) a responsabilidade objetiva independe da aferição de culpa – ERRADA;
- c) para fins de responsabilização, o conceito de agente público possui acepção ampla, incluindo os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações públicas; das empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público; dos delegatários de serviço público e também dos temporários – ERRADA;
- d) nada a ver. O Poder Judiciário integra a Administração Pública, mas não é polo passivo da ação – ERRADA;
- e) a responsabilidade objetiva, que independe da demonstração de culpa, exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Deve-se comprovar que: (a) existiu a conduta de um agente público agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal); (b) que ocorreu um dano; e (c) que existe nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano. Esse tipo de responsabilidade admite as chamadas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, por exemplo – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

15. (FCC – DPE RS/2017) A responsabilidade extracontratual do Estado é estabelecida diante do preenchimento de alguns requisitos e pode ser imposta

- a) às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, que respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente das atividades que desenvolvem e de se tratar de atos comissivos ou omissivos.
- b) às pessoas jurídicas de direito público, respondendo subjetivamente nos casos de atos comissivos lícitos e nos casos de atos omissivos lícitos.
- c) aos entes públicos e concessionários de serviço público, não abrangendo as permissionárias de serviço público em razão do vínculo de delegação ter natureza de ato, não de contrato.
- d) às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, que respondem sob a modalidade objetiva diante da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados a terceiros, que também demandam comprovação.
- e) aos entes públicos e aos privados que mantenham vínculo funcional ou contratual com a Administração pública e, em razão dele, recebam repasse de dinheiro público, o que lhes obriga a reparar eventuais danos causados a terceiro, sob a modalidade objetiva.

Comentário:

No Brasil, vigora a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



Para demonstração da responsabilidade, deve ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados, como bem destacado na alternativa D.

Nos casos de omissão estatal, devemos lembrar que incidirá a responsabilidade subjetiva, que demanda a demonstração de culpa por parte do agente estatal.

Gabarito: alternativa D.

16. (FCC – FUNAPE/2017) Uma fundação responsável pela aplicação de medidas socioeducativas e reinserção social de jovens menores de idade constatou, em vistoria realizada após denúncia anônima recebida, que estava havendo ingresso de substâncias entorpecentes em suas dependências, o que já teria permitido que alguns internos estivessem fazendo uso com regularidade e dependência. As famílias desses internos pretendem responsabilizar judicialmente a fundação pelo ocorrido, afirmando que os jovens não utilizavam tais substâncias anteriormente. A pretensão

- a) não encontra acolhida no Judiciário, tendo em vista que não se trata de ato praticado por agente público, mas sim por terceiros, também internos.
- b) depende da demonstração de dolo dos agentes públicos, tendo em vista que a modalidade omissiva demanda comprovação da intenção dos agentes públicos.
- c) pode ensejar a responsabilização da fundação tanto pela omissão dos agentes na fiscalização da entrada, que não obstaram o acesso das substâncias ao universo dos jovens, quanto pelo dever de garantir a incolumidade dos custodiados.
- d) depende de prévia apuração de responsabilidade para constatação da forma e dos responsáveis pelas condutas ensejadoras dos resultados indesejados descritos.
- e) procede, tendo em vista que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva, sequer demandando prova dos danos ocorridos.

Comentário:

A questão trata de responsabilidade civil do Estado. Como regra, a responsabilização estatal adota a teoria do risco administrativo, que determina a responsabilidade civil do Estado, independentemente de ocorrência de dolo ou culpa dos agentes. Por outro lado, quando se tratar de responsabilidade por omissão, em regra, aplica-se a teoria da culpa do serviço, que exige a demonstração de omissão culposa por parte do Estado, sem exigir, contudo, a individualização do agente omissor.

Porém, a responsabilidade por omissão também será disciplinada pelo risco administrativo quando existir um dever objetivo de cuidado. Trata-se aqui da atuação do Estado como “garante”, situação que se aplica quando pessoas que estão sob “guarda” do Estado sofrem algum tipo de dano, a exemplo dos presos e estudantes de escola.

Dessa forma, a família dos jovens poderá mover a ação de reparação com dois fundamentos: pela omissão dos agentes públicos, considerando que as substâncias só adentraram no recinto porque eles não perceberam isso oportunamente; ou pelo próprio dever de cuidado que a função tinha em relação aos custodiados. Vale lembrar que nas duas situações a responsabilidade é da função, sendo que os agentes somente poderiam responder por ação de regresso.



Logo, o gabarito é a letra C.

Vejamos o erro nas outras opções:

- a) há responsabilidade do Estado, seja pela omissão dos agentes ou pelo dever de cuidado que a função tinha para com os custodiados – ERRADA;
- b) a responsabilidade do Estado independe da individualização do agente causador do dano, em especial no caso de omissão – ERRADA;
- d) a responsabilidade por omissão, na regra geral, depende apenas da demonstração de culpa; sendo que no caso específico da questão sequer há necessidade de demonstração desse elemento subjetivo – ERRADA;
- e) a responsabilidade será objetiva, porém o dano e o nexo de causalidade devem ser demonstrados – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

17. (FCC – TRT 11ª Região (AM e RR)/2017) Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que

- a) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.
- b) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.
- c) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
- d) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso.
- e) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da teoria do risco integral.

Comentário:

- a) e b) os atos de multidões e de terceiros, que podem provocar danos, é hipótese que atenua a responsabilidade estatal. O Estado pode ser responsabilizado, mas somente de forma subjetiva. Assim, o particular lesado deverá comprovar a omissão culposa do Estado – ERRADAS;
- c) nos casos de culpa concorrente da vítima e do Estado, a responsabilidade do estado ocorrerá na medida da proporção de sua conduta omissiva, e não integralmente – ERRADA;



d) como dissemos na alternativa acima, há a responsabilidade subjetiva do Estado, que responderá de forma proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso – CORRETA;

e) não se trata de responsabilidade objetiva, muito menos de aplicação da teoria do risco integral, que é aquela que não admite causas excludentes da responsabilidade civil e em que o Estado deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

18. (FCC – TRE SP/2017) O Estado, tal qual os particulares, pode responder pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade extracontratual para pessoas jurídicas de direito público, prevista na Constituição Federal, no entanto,

a) dá-se sob a modalidade subjetiva para os casos de omissão de agentes públicos e de prática de atos lícitos, quando causarem danos a terceiros.

b) não se estende a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da Administração indireta, que se submetem exclusivamente à legislação civil.

c) exige a demonstração pelos demandados, de inexistência de culpa do agente público, o que afastaria, em consequência o nexo de causalidade entre os danos e a atuação daqueles.

d) tem lugar pela prática de atos lícitos e ilícitos por agentes públicos, admitindo, quando o caso, excludentes de responsabilidade, que afastam o nexo causal entre a atuação do agente público e os danos sofridos.

e) somente tem lugar com a comprovação de danos concretos pelo demandante, o que obriga, necessariamente, a incidência da modalidade subjetiva.

Comentário:

a) em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, seja para condutas lícitas ou ilícitas. Porém, no caso de omissão estatal genérica, aplicar-se a responsabilidade subjetiva. Logo, o fato de a conduta ser lícita não faz a responsabilidade deixar de ser objetiva – ERRADA;

b) as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, submetem-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal – ERRADA;

c) o nexo de causalidade refere-se à relação entre a conduta estatal e o dano. Por exemplo: se um servidor atropelar uma pessoa e esta vier a óbito pelo atropelamento, haverá nexo de causalidade entre o óbito e o atropelamento. Porém, se o servidor atropelar uma pessoa que já estava morta (exemplo: morreu meia hora antes por levar um tiro de terceiro), não haverá nexo de causalidade entre o atropelamento e a morte, pois esta se deu antes da conduta estatal. O “demandado” é quem é passível de responder. No caso, o demandado seria o Estado. Com efeito, a responsabilidade civil do Estado independe de dolo ou culpa do agente, assim a ausência do elemento subjetivo (dolo e culpa) não afasta o nexo de causalidade. Logo, não adiante provar que não há culpa – ERRADA;

d) a responsabilidade civil do Estado pode ocorrer diante de condutas lícitas ou ilícitas. Ademais, aplica-se no Brasil, predominantemente, a teoria do risco administrativo, que admite as causas excludentes de responsabilidade: ato exclusivo de terceiros, culpa exclusiva da vítima e caso fortuito ou força maior. Tais situações “quebram” o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Por exemplo: se um policial



dirigia corretamente a viatura militar, dentro de todas as regras de trânsito, mas colide com outro veículo que furou o sinal vermelho; a culpa será exclusiva da vítima, rompendo o nexo entre a conduta do Estado e o dano (este decorreu da conduta da vítima, que furou o sinal, e não da do policial, que dirigia corretamente) – CORRETA;

e) a “modalidade” pode ser objetiva ou subjetiva – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

19. (FCC – TRF 3/2016) Janaina inscreveu-se em concurso público para determinado Tribunal. Os vencimentos iniciais eram bastante significativos, o que atraiu grande número de inscritos, sendo que não havia muitos cargos vagos para provimento. Após a divulgação do resultado da 1a fase, diversos candidatos iniciaram discussões individualizadas, inclusive judiciais, sobre o gabarito, o que alongou por quase 06 meses a convocação para 2a fase, para a qual Janaina já estava aprovada desde a primeira lista. Realizou-se a segunda fase e novo ciclo de discussões foi iniciado, dessa vez para questionar também as avaliações impostas após a prova oral. Considerando que o número de candidatos da fase seguinte guardava proporcionalidade com número certo de aprovados da fase anterior, a Administração pública aguardava o tanto quanto possível a definitividade das decisões judiciais que impactassem na continuidade do certame. Passados quase dois anos entre o início do concurso e sua conclusão, Janaina, finalmente aprovada e empossada, ajuizou ação judicial para pleitear indenização em face do Poder público pela excessiva demora na realização do certame, baseando-se no valor dos vencimentos previstos para o cargo. Essa medida

a) é pertinente com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de atos ilícitos, tendo em vista que a não nomeação de Janaina se consubstancia em ato administrativo eivado de vício de legalidade.

b) não possui perspectiva de procedência, tendo em vista que a submissão do concurso ao edital que o disciplina não impede a possibilidade de questionamentos por parte dos candidatos, inexistindo direito consolidado à aprovação, ainda que não tenha havido qualquer irresignação por parte da candidata em questão.

c) é improcedente, tendo em vista que somente se poderia cogitar do direito à indenização antes da aprovação e da posse da candidata, após o que fica sanada a ilicitude do ato que motivava a responsabilização.

d) é procedente, tendo em vista que qualquer ato do Poder público pode gerar direito à indenização em razão de responsabilidade objetiva, seja ele lícito ou ilícito, cabendo ao prejudicado pleitear a indenização que, no caso, deve equivaler ao valor dos vencimentos a que faria jus quando nomeado.

e) depende de comprovação de culpa por parte do Poder público, tendo em vista que diante da imputação de indenização pela prática de atos lícitos, impera a modalidade subjetiva de responsabilidade civil.

Comentário:

A questão trata da responsabilidade civil do Estado. Deve-se observar que não se está questionando se ela teria ou não direito à nomeação, mas sim o fato de a Administração ter demorado a nomeá-la, em virtude do longo prazo de realização do concurso.



Com efeito, o Estado se submete à responsabilidade civil objetiva, com base na teoria do risco administrativo, o que significa que, para surgir a responsabilidade do Estado, o prejudicado deverá demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, prescindindo a comprovação de dolo ou culpa.

Contudo, o dano deve recair sobre um bem jurídico tutelado, ou seja, sobre um bem jurídico protegido pelo Direito. Isso significa que não basta se tratar de um dano econômico, pois muitas vezes as pessoas podem ser prejudicadas por decisões estatais, sem que se trate de um dano jurídico.

Por exemplo, imagine que exista uma biblioteca pública localizada em frente a uma sorveteria. Cerca de 90% dos clientes da sorveteria são oriundos da biblioteca. Certo dia, o proprietário da sorveteria resolveu investir uma grande quantidade de dinheiro na reforma do seu estabelecimento, para alcançar ainda mais frequentadores da biblioteca. Porém, ao concluir a reforma, ele foi surpreendido com a notícia de que a Administração resolveu mudar a biblioteca de lugar, levando para longe a maioria de seus clientes. Obviamente que, nesse caso, o dono da sorveteria sofrerá um grande prejuízo, decorrente da atuação estatal. Porém, não se trata de um bem jurídico tutelado, pois nada asseguraria a permanência da biblioteca naquele lugar.

Assim, não é uma licitude ou ilicitude que enseja um dano, nem tampouco o simples fator econômico, mas sim a ofensa a um bem jurídico tutelado.

No caso de Janaina, ela de fato sofreu prejuízos com a demora. Porém, não houve ofensa a nenhum bem jurídico tutelado, pois nada asseguraria um prazo fixo para realizar o concurso. Vale dizer, ainda que se faça tudo correto, nada pode impedir que concorrentes ingressem com ações e questionem o gabarito, ou outros fatos do concurso, ainda que tais medidas, futuramente, venham a ser indeferidas. Logo, não ocorreu a ofensa a nenhum direito de Janaina, motivo pelo qual ela não possui direito de perceber indenização.

De forma ainda mais específica, o STF já decidiu que não cabe a indenização nem mesmo quando a nomeação decorrer de decisão judicial, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724.347, julgado em 26/2/2015).

Veja que, no caso de Janaina, a situação é ainda mais “tranquila”, pois ela foi nomeada pela própria Administração, sem qualquer irregularidade. Logo, não há perspectiva de procedência, tendo em vista que a demora do concurso decorreu do direito dos demais concorrentes de questionar o concurso (letra B).

Agora, vamos analisar as outras alternativas:

a) em primeiro lugar, a ilicitude não é elemento essencial para responsabilizar o Estado, uma vez que a responsabilidade civil poderá ocorrer até mesmo por meio de atuações lícitas. Além disso, não houve qualquer ilegalidade no caso – ERRADA;

c) também não se pode dizer que existia um “momento” no qual ela poderia questionar o fato. Não foi o momento que tornou a ação improcedente, mas sim a falta de dano jurídico – ERRADA;

d) a ação é improcedente, pois ela não tinha direito a um prazo para a conclusão do concurso, pois situações normais podem ensejar o aumento do prazo de sua realização. Trata-se, portanto, de uma mera expectativa sobre a duração do concurso – ERRADA;



e) a responsabilidade civil subjetiva surge nos casos de omissão; não se trata, portanto, de uma análise de o ato ser lícito ou ilícito – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

20. (FCC – TRT 23/2016) Considere a seguinte situação hipotética: em determinado Município do Estado do Mato Grosso houve grandes deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas, em razão da ausência de sistema de captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está

- a) correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado.
- b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza.
- c) correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público.
- d) correta, no entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima.
- e) incorreta, haja vista que o Estado somente responde objetivamente, e, no caso narrado, não se aplica tal modalidade de responsabilidade.

Comentário:

A responsabilidade civil do Estado por ação é do tipo objetiva, motivo pelo qual independe de comprovação do dolo ou culpa. Contudo, no caso de omissão genérica do Estado, a responsabilidade civil será subjetiva, isto é, o prejudicado terá que comprovar a omissão culposa do Estado, demonstrando que seria possível, por meio da ação estatal, evitar o dano.

No exemplo do enunciado, restou comprovado que os deslizamentos de terras não teriam ocorrido se o Estado não tivesse se omitido, já que a falta do sistema de captação de água é que efetivamente gerou o dano. Se o sistema estivesse funcionando normalmente, os prejuízos não teriam ocorrido.

Ademais, a responsabilização do Estado por omissão ocorre de acordo com a teoria da culpa do serviço, ou culpa anônima, também chamada de “*faute du service*”. Logo, o nosso gabarito é a opção C.

Vejamos as outras alternativas:

a) a responsabilidade disjuntiva é aquela em que os possíveis devedores se obrigam de forma alternativa a pagar a dívida, ou seja, seria possível escolher um para quitar o débito, desobrigando os demais. Obviamente que essa forma de responsabilidade não possui qualquer aplicação no âmbito da responsabilidade civil do Estado – ERRADA;

b) o evento da natureza somente excluiria a responsabilidade se ele, sozinho, fosse o causador do dano. Contudo, o enunciado deixou claro que o dano decorreu da falta de sistema de captação de águas pluviais – ERRADA;

d) a vítima não deu qualquer causa para o dano, motivo pelo qual não pode ter a responsabilidade dividida com o Estado – ERRADA;



e) nem sempre a responsabilidade do Estado será objetiva, a exemplo dos casos de omissão genérica, como previsto na questão – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

21. (FCC – SEFAZ-MA/2016) Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma

- a) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.
- b) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.
- c) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
- d) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.
- e) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.

Comentário:

Deve-se anotar que o conceito de “Estado”, na questão, foi ampliado para o que se estuda quando tratamos da responsabilidade civil do Estado, envolvendo as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, quem responderá, nesse caso, é a própria concessionária, mas que foi chamada de “Estado” para fins de responsabilidade civil.

Com efeito, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, por atos comissivos, é objetiva, assegurando-se, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o direito de regresso contra os agentes causadores do dano, desde que estes tenham atuado com dolo ou culpa.

Agora, vamos analisar as opções:

- a) a responsabilidade é objetiva e, além disso, não há que se falar em culpabilidade de Maria, uma vez que ela foi a vítima do dano – ERRADA;
- b) a responsabilidade acessória é aquela que surge em contratos quando há uma obrigação principal e uma segunda decorrente desta. Assim, não há que se falar em responsabilidade acessória quando estamos tratando de responsabilidade civil do Estado, pois estamos tratando de responsabilidade extracontratual – ERRADA;
- c) exato! A responsabilidade é objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente causador. A questão só não especificou que o direito de regresso somente surge quando houver dolo ou culpa do agente. Mesmo assim, é a melhor alternativa entre as disponíveis – CORRETA;
- d) é justamente a concessionária quem responderá pelo dano, que está atuando representando o Estado no caso – ERRADA;
- e) a responsabilidade é objetiva, uma vez que se trata de ato comissivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.



22. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) A responsabilização do Estado, nos casos de morte de detento, causada por terceiro, durante rebelião, dá-se sob a modalidade

- a) subjetiva, cabendo ao autor demonstrar a culpa do agente público que deu causa ou deixou acontecer o falecimento, demandando-o em litisconsórcio com o poder público.
- b) objetiva, pois fica demonstrado o nexo de causalidade entre o dever legal do Estado preservar a incolumidade física do detento e o falecimento ocorrido.
- c) subjetiva, presumindo-se a culpa do agente público para formação do nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o evento danoso, evitável ou inevitável.
- d) da teoria do risco integral, admitidas as excludentes de responsabilidade para os casos em que demonstrado que não fora possível agir para evitar o evento danoso.
- e) objetiva, quando o falecimento é causado comissivamente por agente público e sob a modalidade subjetiva em relação ao agente que deve ser demandado em litisconsórcio, em razão do dolo.

Comentário:

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos (ações) é do tipo objetiva, ao passo que a responsabilidade civil por omissão, em regra, é do tipo subjetiva.

Ocorre que, em determinadas situações, o Estado tem um dever específico de cuidado de determinadas pessoas que estão sob sua guarda. Esse tipo de situação é chamado de “Estado como garante”, uma vez que o Estado tem um dever de garantia das pessoas sob sua guarda. Essa situação ocorre, especialmente, em relação a detentos ou escolares.

Tratando-se de detento, o STF entende que há um dever geral de cuidado do Estado. Assim, mesmo que ocorra suicídio do detento ou morte por culpa de terceiros, o Estado será considerado responsável. No julgamento do RE 841.526, com repercussão geral, o STF firmou a tese que “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Complementando, em seu voto, o Ministro Relator, Luiz Fux, asseverou que “até mesmo em casos de suicídio de presos ocorre a responsabilidade civil do Estado”.

Logo, mesmo que a morte tenha ocorrido em meio a uma rebelião, causada por terceiro, haverá o nexo de causalidade entre o dever de cuidado do Estado e a morte do detento. Assim, o gabarito é a letra B.

As letras A e C estão incorretas, pois a responsabilidade é objetiva. O erro na letra D é que não se aplica a teoria do risco integral. Por essa teoria, o Estado é responsável em qualquer caso, não se admitindo qualquer excludente de responsabilidade.

Por fim, o erro na letra E é que não é preciso comprovar que o falecimento decorreu de conduta de agente público.

Gabarito: alternativa B.

23. (FCC – TRE RR/2015) João, Prefeito Municipal, dispensou procedimento licitatório e contratou diretamente a empresa MM para a prestação de serviço público de fornecimento de merenda escolar, sendo devidamente justificada a situação emergencial da contratação. Comprovou-se, posteriormente,



que houve superfaturamento no mencionado contrato administrativo. Nos termos da Lei no 8.666/93, nos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. A responsabilidade da empresa MM e de João é

- a) objetiva negativa.
- b) subsidiária.
- c) disjuntiva.
- d) solidária.
- e) excludente.

Comentário:

De acordo com o art. 25, § 2º, da Lei 8.666/1993, nas hipóteses de inexigibilidade e em qualquer caso de dispensa de licitação, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Logo, a responsabilidade pelo dano é solidária, o que significa que ambos serão responsáveis pelo dano até que o montante devido seja integralmente pago. Explicando: imagine que seja causado um dano de R\$ 10 mil e sejam considerados responsáveis um agente público e um fornecedor. O dano não será imediatamente dividido, ou seja, o agente não ficará devendo R\$ 5 mil e o fornecedor outros R\$ 5 mil. Os dois ficarão devendo em conjunto os R\$ 10 mil. Logo, o simples fato de uma das partes pagar R\$ 5 mil não a livrará do débito total, pois ainda existirá a dívida de R\$ 5 mil, que terá que ser paga por um dos dois (ou pelos dois em conjunto). Se o fornecedor pagar os R\$ 10 mil sozinho, somente poderá reclamar a “parte do servidor” em ação específica, ou seja, terá que mover uma ação para cobrar do agente público a sua “parte”.

A responsabilidade subsidiária é aquela que ocorre quando uma pessoa é responsável por um dano, sendo que a outra somente responderá no caso de incapacidade da primeira de quitar o débito. Por exemplo: a União responde subsidiariamente pelos débitos de uma empresa pública federal prestadora de serviço público que for insolvente, ou seja, apenas se a empresa pública não for capaz de quitar o débito é que a União poderá arcar com o pagamento.

As demais alternativas tratam de temas não vistos na doutrina ou pouco abordados, com pouca ou nenhuma relevância para a nossa disciplina. Vou apresentar um breve comentário, apenas para que você tenha ciência, mas não se preocupe, no direito administrativo, com esses conceitos.

A responsabilidade disjuntiva não costuma ser abordada em direito administrativo, já que é uma matéria do direito civil. Essa forma ocorre quando existirem vários devedores que se obrigam de forma alternativa no pagamento da dívida, ou seja, o credor poderá “escolher” de quem ele vai cobrar toda a dívida, exonerando os demais da responsabilidade.

Também não é comum se adotar a expressão “responsabilidade excludente”, mas ela corresponderia à responsabilidade disjuntiva, ou seja, quando a escolha de um devedor exoneraria os demais da responsabilidade.



Por fim, não existe “responsabilidade objetiva negativa”.

Gabarito: alternativa D.

24. (FCC – TRT 3/2015) Uma empresa estatal, delegatária de serviço de transporte urbano intermunicipal, foi acionada judicialmente por sucessores de um suposto passageiro que, no trajeto entre duas estações, juntou-se a um grupo de clandestinos para a prática de “surf ferroviário”, mas acabou se acidentando fatalmente. O resultado da ação é de provável

- a) procedência, tendo em vista que a responsabilidade das estatais é regida pela teoria do risco integral, de modo que é prescindível a demonstração de culpa do passageiro.
- b) improcedência, tendo em vista que as concessionárias de serviço público não respondem objetivamente, mas sim subjetivamente, tendo em vista que são submetidas a regime jurídico de direito privado.
- c) improcedência, pois a modalidade objetiva de responsabilidade a que se sujeitam as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público não afasta a incidência das excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
- d) procedência, mas como não foi comprovada a condição de passageiro da vítima, a ação deve se processar como responsabilidade subjetiva, cabendo aos sucessores do falecido comprovar que houve culpa dos agentes da delegatária de serviço público.
- e) improcedência, tendo em vista que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por danos causados às vítimas, mas, como se trata de norma excepcional, no caso de falecimento, esse direito não se transfere aos sucessores, que podem apenas deduzir pleito de responsabilidade subjetiva em face da delegatária.

Comentário:

De acordo com a Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Essa é a aplicação da denominada teoria do risco administrativo, que admite a presença das causas excludentes de responsabilidade.

Assim, a responsabilidade do Estado será afastada quando o dano decorrer de: (i) caso fortuito ou força maior; (ii) culpa exclusiva da vítima; (iii) ato exclusivo de terceiros.

No caso da questão, a responsabilidade da empresa estatal, mesmo sendo prestadora de serviços públicos, será afastada, uma vez que se trata de culpa exclusiva da vítima. Note: o dano só ocorreu porque o suposto passageiro agiu negligentemente, praticando o tal “surf ferroviário”, de tal forma que a ação provavelmente será improcedente (letra C).

Vamos comentar as demais alternativas:

- a) a teoria do risco integral aplica-se no caso de dano nuclear ou atos de terroristas ou de guerra – ERRADA;
- b) a ação provavelmente será improcedente, mas não pelo motivo indicado. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva – ERRADA;



d) a responsabilidade civil objetiva alcança os usuários e não usuários dos serviços, assim não seria necessário demonstrar a situação de passageiro nem a culpa do motorista – ERRADA;

e) se fosse o caso de responsabilidade, a norma alcançaria os sucessores, afinal somente eles poderiam mover tal ação com a morte da vítima – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

25. (FCC – TRT 6/2015) Em face de greve de serventuários da Justiça alguns candidatos à vagas abertas por uma prestigiada empresa de tecnologia não puderam se submeter ao correspondente processo seletivo, por não terem logrado obter certidões necessárias para comprovar a inexistência de antecedentes criminais. A responsabilidade civil do Estado, perante referidos cidadãos,

a) somente se configura em face de condutas comissivas, sendo afastada, dada a sua natureza objetiva, quando não identificado o agente causador do dano.

b) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, elementos esses que, somente, são requeridos para fins do direito de regresso do Estado perante o agente.

c) depende da comprovação de dolo ou culpa dos serventuários, não bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com ação ou omissão de agente público.

d) é de natureza subjetiva, ensejando o direito de regresso em face dos servidores responsabilizados em processo administrativo.

e) é de natureza objetiva e independe, portanto, da comprovação do dano, bastando a identificação do nexo de causalidade.

Comentário:

A responsabilidade civil do Estado encontra a sua base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que fundamenta a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, a responsabilidade civil do Estado independe de dolo ou culpa.

Porém, se o agente causador do dano atuar com dolo ou culpa, será possível que o Estado interponha ação regressiva para cobrar os valores gastos com a indenização.

Logo, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas de seus agentes será subjetiva (dependerá de dolo ou culpa), motivo pelo qual o gabarito é a letra B.

Vejamos as outras alternativas:

a) a responsabilidade civil do Estado decorre de condutas comissivas ou omissivas. A diferença é que, naquela, a responsabilidade é objetiva e, nesta, em regra será subjetiva. No caso em tela, porém, a omissão estatal é específica, pois a greve interrompeu a prestação de um serviço determinado, do qual o Estado teria obrigatoriedade de prestar, motivo pelo qual a responsabilidade civil terá os mesmos efeitos da responsabilidade por condutas comissivas, ou seja, será do tipo objetiva – ERRADA;

c) não houve uma omissão genérica (exemplo: falta de limpeza de bueiros), mas sim uma omissão específica do Estado, que deixou de prestar um serviço público determinado: a emissão das certidões. Nesse caso,



então, não será necessário comprovar dolo ou culpa dos agentes, já que a responsabilidade será objetiva – ERRADA;

d) mais uma vez, podemos afirmar que a responsabilidade, no caso, é objetiva – ERRADA;

e) para existir o dever de indenizar, é necessário comprovar que houve dano – ERRADA;

Gabarito: alternativa B.

26. (FCC – Manausprev/2015) Uma empresa privada, concessionária de serviço público de distribuição de gás, está sendo processada em ação de indenização movida por um administrado que se feriu gravemente ao cair em um bueiro que estava com a tampa deslocada. Pretende o administrado a responsabilização objetiva da empresa. A decisão de processar a concessionária de serviço público

a) não é coerente com o ordenamento jurídico, que restringe a responsabilidade objetiva ao Estado.

b) possui amparo no ordenamento jurídico, mas a empresa responde sob a modalidade subjetiva, porque tem personalidade jurídica de direito privado.

c) não possui amparo legal, tendo em vista que se tratou de evento de força-maior, inevitável e imprevisível.

d) não possui amparo no ordenamento jurídico pois deveria ter sido ajuizada em face da concessionária e do Estado, vez que há solidariedade na responsabilidade.

e) possui amparo no ordenamento jurídico vigente, vez que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem no desempenho de suas atividades.

Comentário:

Dispõe a Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CF, art. 37, § 6º).

Essa é a responsabilidade civil objetiva do Estado, que alcança as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, ou seja, aplica-se até mesmo às concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Com isso, a decisão de processar a concessionária de serviço público possui amparo no ordenamento jurídico nacional, já que as concessionárias de serviço público respondem de forma objetiva pelos danos que causarem no desempenho de suas atividades (letra E).

As letras A e B estão erradas, justamente porque há responsabilidade objetiva da concessionária. A letra C está incorreta, pois não se trata de qualquer evento de força-maior, pois o bueiro deveria estar devidamente posicionado. Por fim, a letra D está errada, já que a responsabilidade é da concessionária, de forma isolada. Somente caberia, em situação excepcional, a responsabilidade subsidiária do Estado, mas apenas se a concessionária fosse insolvente para arcar com o dano.

Gabarito: alternativa E.



27. (FCC – TJ PE/2013) Em relação à responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos, a Constituição Federal estabelece a modalidade

- a) objetiva de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito público, para as de direito privado prestadoras de serviço público e para seus agentes.
- b) objetiva de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e a responsabilidade subjetiva do agente público, que responde em caso de dolo ou culpa.
- c) de responsabilidade subjetiva para os agentes públicos e para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, mantida a responsabilidade subsidiária do Poder Público.
- d) de responsabilidade objetiva subsidiária do Poder Público, possibilitando-se o direito de regresso em face do agente responsável pelo ato causador do dano somente no caso de dolo quando se tratar de delegatário de serviço público.
- e) de responsabilidade objetiva solidária entre as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e seus agentes, quando estes tiverem atuado com dolo.

Comentário:

A responsabilidade civil objetiva alcança:

- a) a administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam;
- b) as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos;**
- c) as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Por outro lado, a responsabilização dos agentes causadores do dano é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa.

Dessa forma, conclui-se pela correção da alternativa B, uma vez que a responsabilidade civil será objetiva para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e subjetiva para o agente público, que responde em caso de dolo ou culpa.

Vamos analisar o erro nas demais alternativas:

- a) a responsabilidade dos agentes é subjetiva – ERRADA;
- c) as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público possuem responsabilidade objetiva. Com efeito, no caso de delegação, o Poder Público responde de forma subsidiária – ERRADA;
- d) o direito de regresso é possível no caso de dolo ou culpa – ERRADA;
- e) a responsabilidade solidária ocorre quando duas ou mais pessoas respondem simultaneamente por um dano. Não é o que ocorre na responsabilidade civil do Estado. Isso porque a pessoa jurídica de direito privado



prestadora de serviço público é que será responsabilizada. O direito de regresso já é outra ação, que terá o objetivo de reaver os recursos gastos com a indenização – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

28. (FCC – TRT 6/2012) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas instalações de gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de fornecimento, houve pequena explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais pesados a distância significativa, causando danos materiais a particulares que estavam próximos ao local. Nesse caso, a empresa

- a) responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa dos agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.
- b) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos agentes.
- c) responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos agentes que executavam o serviço no momento da explosão.
- d) não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos agentes responsáveis pela execução dos serviços.
- e) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária demonstração do nexo de causalidade.

Comentário:

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público, ou privado, prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes de forma objetiva e na modalidade de risco administrativo. Assim, já podemos excluir as alternativas A, C e D – as duas primeiras por afirmar que a empresa responderia subjetivamente e a última por dizer que não existe responsabilidade do Estado.

Agora, analisemos as alternativas restantes:

b) a caracterização de responsabilidade objetiva de risco administrativo exige a presença de (1) dano, (2) conduta administrativa, e (3) nexo causal. Nesse caso, desde que seja evidenciado o nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo terceiro, não é preciso comprovar a culpa ou dolo do agente, nem se o serviço foi mal prestado – CORRETO;

e) como acabamos de explanar, o que ocorre nessa alternativa é uma inversão: é necessária a demonstração de nexo de causalidade, mas não a demonstração da culpa do agente – ERRADO.

Gabarito: alternativa B.

29. (FCC – Pref SP/2012) O Município foi condenado a indenizar particular por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública municipal. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente



- a) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.
- b) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- c) apenas se comprovar a inexistência de causas excludentes de responsabilidade, situação em que estará configurada a responsabilidade objetiva do servidor.
- d) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.
- e) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.

Comentário:

O direito de regresso, isto é, a possibilidade de mover ação contra o agente que deu causa ao dano, buscando reaver os valores gastos com a indenização, é possível desde que se comprove dolo ou culpa do agente causador.

Assim, podemos dizer que a responsabilidade do agente público, por meio de ação de regresso, só será possível em caso de dolo ou culpa. Portanto, trata-se de uma responsabilidade subjetiva (opção E).

Vamos analisar as outras opções:

- a) a responsabilidade do agente em ação de regresso pode ocorrer tanto em caso de dolo, quanto de culpa – ERRADA;
- b) a responsabilidade em ação de regresso será subjetiva – ERRADA;
- c) novamente, o servidor responde, por meio de ação de regresso, de forma subjetiva – ERRADA;
- d) deve existir a comprovação de dolo ou culpa – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.

30. (FCC – TRF 3/2014) Uma concessionária que explora rodovia estadual, no decorrer da execução das obras de duplicação de determinado trecho, não executou adequadamente as contenções das encostas. Durante uma tempestade ocorrida alguns dias após o início das obras, houve deslizamento de grande quantidade de terra de uma encosta, possibilitando a ocorrência de acidentes entre os veículos que trafegavam pelo local no momento. Diante dessa narrativa e levando em conta o disposto na Constituição Federal,

- a) está-se diante de força maior, excludente de responsabilidade, tanto para a concessionária de serviço público, quanto para os motoristas envolvidos nos acidentes.
- b) a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o ocorrido.



- c) a concessionária estadual responde, civilmente, pelos acidentes ocorridos, desde que reste demonstrada a culpa de, pelo menos, um de seus funcionários que atuavam nas obras de duplicação.
- d) o Estado responde, objetivamente, pelos danos causados, na qualidade de titular do serviço que era prestado pela concessionária, esta que não pode ser responsabilizada diretamente, apenas pela via regressiva.
- e) o Estado responde, objetivamente, pelos danos causados pela tempestade, tendo em vista que o poder público responde, direta e integralmente, pelos atos de suas concessionárias de serviço público, inclusive em razão da ocorrência de força-maior.

Comentário:

Esse é daquele tipo de questão que deve ter gerado muita reclamação. A responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é objetiva. Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade extracontratual do Estado é subjetiva. Assim, muitos candidatos consideraram a letra B como errada, considerando que ocorreu uma omissão da concessionária.

Todavia, analisando a opção com mais calma, é possível perceber que o texto diz que a obra não foi executada adequadamente, ou seja, trata-se de uma conduta: “má execução da obra”. Nessa linha, nosso gabarito é a alternativa B, pois a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, desde que seja comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o incorrido.

Vejamos o erro das outras opções:

- a) não se pode dizer que ocorreu força maior, pois o enunciado não menciona que a tempestade era imprevisível ou que seus danos eram inevitáveis. Vale mencionar, o caso fortuito ou a força maior só se configuram como excludentes de responsabilidade quando o dano era inevitável e imprevisível – ERRADA;
- c) a concessionária poderá responder independentemente de dolo ou culpa de seus agentes, bastando que seja demonstrado o nexo de causalidade da má execução da obra com o dano sofrido – ERRADA;
- d) e e) no caso de concessão, o Estado responde apenas de forma subsidiária, ou seja, quando a concessionária não possuir a capacidade para indenizar o dano – ERRADAS.

Gabarito: alternativa B.

31. (FCC – TRF 3/2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

- a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.
- b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.
- c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.
- d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.



e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.

Comentário:

Vejamos o que consta no art. 37, §º, da Constituição da República:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa (opção B).

Vamos ver o erro das opções:

- a) e c) não é necessário existir dolo ou culpa para o Estado responder objetivamente – ERRADAS;
- d) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sim pelo dano causado a terceiros por seus agentes – ERRADA;
- e) na verdade ocorre o contrário, primeira elas são responsabilizadas e, depois, se ficar comprovado dolo ou culpa de seus agentes, poderão impetrar a ação regressiva para obter o ressarcimento – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

32. (FCC – TRT 11/2012) Segundo tendência jurisprudencial mais recente no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é

- a) objetiva relativamente a terceiros usuários, e não existe em relação a não usuários do serviço.
- b) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e não existe em relação a não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a não usuários do serviço.
- d) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a não usuários do serviço.
- e) objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

Comentário:



O recente posicionamento do STF é de que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público alcança os usuários e os não usuários do serviço¹. Nesse sentido, vale transcrever parte da ementa do RE 591.874/MS²:

I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

O exemplo clássico é de um homem andando de bicicleta e que foi atropelado por um ônibus de uma prestadora de serviço de transporte público intermunicipal. Nesse caso, mesmo que o dono da bicicleta não seja usuário do serviço, a responsabilidade civil da empresa será objetiva.

Portanto, nosso gabarito é a opção E (objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço).

Gabarito: alternativa E.

33. (FCC – Pref Recife/2014) Um motorista de ônibus de uma empresa privada de transporte coletivo municipal, ao fazer uma curva mais acentuada em determinado ponto de seu itinerário, colidiu com veículo estacionado na via pública em local e horário permitidos, ocasionando perda total neste veículo. No presente caso, consoante o mais recente posicionamento do STF,

- a) não responderão objetivamente o Município, nem a empresa privada, pois se trata de exercício de atividade econômica lucrativa, situação não albergada pelo tratamento especial da responsabilidade civil do Estado.
- b) responderá o município primária e objetivamente pelos danos causados no veículo estacionado, em razão do serviço público prestado ser de titularidade do Município.
- c) responderá a empresa privada, direta e objetivamente, seja por se tratar de concessionária de serviço público, seja em razão do risco inerente à sua atividade.
- d) responderá a empresa privada objetivamente, com direito de regresso contra o Município, titular do serviço público prestado.
- e) não responderão objetivamente o Município, nem a empresa privada, pois o proprietário do veículo estacionado não é usuário direto do serviço público prestado.

¹ No RE 262.651-SP, 2ª Turma, o STF havia entendido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público alcançava somente os usuários do serviço, não se estendendo a outras pessoas que não ostentassem a condição de usuário. Todavia, esse entendimento foi superado. No RE 459.749/PE, Pleno, o voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa acenou para mudança desse entendimento, aplicando a responsabilidade objetiva também aos não usuários do serviço. Todavia, esse RE foi arquivado sem julgamento conclusivo, em decorrência de acordo entre as partes. Posteriormente, no RE 591.874/MS, o STF superou definitivamente o entendimento anterior, comprovando que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

² RE 591.874/MS.



Comentário:

Agora ficou muito fácil, pois este é o exemplo que apresentamos na questão acima. Além disso, é exatamente este o caso que foi discutido no RE 591.874/MS. Neste julgado do STF, foi negado um recurso sobre o seguinte julgamento:

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. **ACIDENTE ENVOLVENDO CICLISTA E ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INDEPENDENTE DE PROVA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PRECEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS.***

*1. À míngua de prova de que o acidente envolvendo ciclista e ônibus de empresa de transporte coletivo, com morte do ciclista, deu-se por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, **a empresa responderá objetivamente pelo dano, seja por se tratar de concessionária de serviço público, seja em virtude do risco inerente à sua atividade** [...].*

Portanto, a empresa deve responder objetivamente por dois motivos:

- i. **por se tratar de concessionária de serviço público;**
- ii. **em virtude do risco inerente à sua atividade.**

Assim, a nossa resposta correta é a opção C.

As demais opções falam sobre a responsabilidade do município, que, na verdade, só ocorreria de forma subsidiária, ou seja, quando a empresa não possuísse a capacidade de arcar com a indenização. Assim, a responsabilidade do município, no caso de concessão, só poderia ocorrer de forma indireta.

Gabarito: alternativa C.

34. (FCC – SEFAZ RJ/2014) Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

- a) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- b) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- d) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- e) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

Comentário:

Essa é para consolidar este tópico. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva em relação aos usuários e a terceiros não usuários (opção E).



Gabarito: alternativa E.

35. (FCC – TRT 1/2013) O motorista de um automóvel de passeio trafegava na contra-mão de direção de uma avenida quando colidiu com uma ambulância estadual que transitava na mão regular da via, em alta velocidade porque acionada a atender uma ocorrência. A responsabilidade civil do acidente deve ser imputada

- a) ao civil que conduzia o veículo e invadiu a contramão, dando causa ao acidente, não havendo nexo de causalidade para ensejar a responsabilidade do Estado.
- b) ao Estado, uma vez que um veículo estadual (ambulância) estava envolvido no acidente, o que enseja a responsabilidade objetiva.
- c) ao Estado, sob a modalidade subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do motorista da ambulância.
- d) tanto ao civil quanto ao Estado, sob a responsabilidade subjetiva, em razão de culpa concorrente.
- e) ao civil que conduzia o veículo, que responde sob a modalidade objetiva no que concerne aos danos apurados na viatura estadual.

Comentário:

Trata-se de uma questão bem interessante. Existem as chamadas excludentes de responsabilidade civil do Estado, são elas: (a) caso fortuito ou força maior; (b) culpa exclusiva da vítima; (c) ato exclusivo de terceiro.

Na situação em contexto, a ambulância trafegava regularmente em sua via. Além disso, não ocorreu nenhuma irregularidade por parte do Estado, uma vez que é lícito trafegar em alta velocidade em uma via para atender uma ocorrência. Assim, podemos perceber que não há nexo de causalidade na conduta do Estado, pois a culpa é exclusiva da vítima que trafegava na contramão. Portanto, nosso gabarito é a opção A.

Vejamos as demais opções:

- b) não se pode falar em responsabilidade objetiva, pois a culpa foi exclusiva da vítima – ERRADO;
- c) a responsabilidade civil do Estado por suas ações é objetiva, porém, no caso, não há nexo de causalidade, pois a culpa foi exclusiva do motorista que sofreu o dano – ERRADO;
- d) a culpa não é concorrente (das duas partes), mas sim exclusiva do particular – ERRADO;
- e) no caso, a responsabilidade é do particular, mas será subjetiva, ou seja, o Estado deverá comprovar a culpa exclusiva do motorista que sofreu os danos – ERRADO.

Gabarito: alternativa A.

36. (FCC – DPE RS/2013) A responsabilidade civil do Estado, quando na modalidade objetiva, dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade e exige a presença de outro, quais sejam:

- a) nexo de causalidade e força maior.



- b) culpa e nexo de causalidade.
- c) culpa e força maior.
- d) nexo de causalidade e dano.
- e) dano e culpa.

Comentário:

A questão exige que seja marcada a opção que possui um elemento dispensável na comprovação da responsabilidade objetivo e outro elemento que deve ser comprovado.

Em primeiro lugar, sabemos que a responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de **dolo ou culpa**. Por outro lado, é necessário que seja demonstrado o **nexo de causalidade** entre a conduta e o dano sofrido, ou seja, a pessoa que deseja receber a indenização deve comprovar a relação entre a conduta do Estado e o dano por ele suportado.

Em resumo, a responsabilidade civil objetiva:

- dispensa o dolo ou culpa;
- exige a demonstração do nexo de causalidade.

Logo, está correta a opção B (culpa e nexo de causalidade).

Gabarito: alternativa B.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:



Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) O Estado, como sujeito responsável pelos seus atos, tem o dever de ressarcir as vítimas dos danos causados em razão de sua atuação, inclusive por atos de seus agentes, no exercício de suas atribuições. Quando o Estado indeniza a vítima por prejuízos causados por seus agentes, a Constituição garante-lhe o direito de regresso. Quanto ao tempo para o exercício do direito de regresso, assinale a alternativa correta.

- a) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 5 (cinco) anos, conforme as regras de prescrição definidas pelo Código Civil Brasileiro.
- b) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 3 (três) anos, conforme as regras de prescrição definidas pela Constituição Federal.
- c) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 5 (cinco) anos, conforme as regras de prescrição definidas pela Constituição Federal.
- d) O prazo para o exercício do direito de regresso é de 3 (três) anos, conforme as regras de prescrição definidas pelo Código Civil Brasileiro.
- e) A ação para o exercício do direito de regresso é imprescritível, conforme definida pela Constituição Federal.

2. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade civil do Estado.

- a) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento.
- b) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva, podendo o cidadão propor ação diretamente contra o servidor que tenha lhe provocado prejuízo.
- c) Em caso de responsabilidade decorrente de ato praticado por servidor público, a obrigação de reparar o dano limita-se ao próprio servidor público.
- d) As entidades da administração indireta responderão objetivamente pelos danos que nessa qualidade causarem a terceiros, mesmo quando os danos por elas provocados decorrerem da atividade econômica de natureza privada.
- e) O servidor público somente responde regressivamente ao Estado pela indenização que este tiver que pagar a terceiros por danos que aquele tiver causado por dolo.

3. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Em relação à Responsabilidade Civil do Estado, o art. 37, §6º, da Constituição Federal deixa claro que, no Brasil, foi adotada a

- a) Teoria do Risco Administrativo.
- b) Teoria da Culpa Administrativa.
- c) Teoria da Responsabilidade Subjetiva.
- d) Teoria do Dolo Eventual.
- e) Teoria do Risco Integral.



4. (AOCP – TRT RJ/2018) Assinale a alternativa correta no tocante à responsabilidade extracontratual do Estado.

- a) O marco histórico do início das teorias publicistas foi o caso Blanco, ocorrido em 1873 na França, a partir do qual interpretou-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil.
- b) De acordo com a teoria civilista da culpa, admitia-se a responsabilidade civil do Estado quando decorrente de atos de império, haja visto ser ato de autoridade, e a afastava no tocante aos atos de gestão.
- c) Segundo a jurisprudência, o Estado é civilmente responsável pela morte de detento no interior de estabelecimento prisional, com base na teoria do risco integral.
- d) O Estado não pode ser responsabilizado por atos do Poder Legislativo na sua função legislativa, ainda que a lei venha a ser declarada inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
- e) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dano ambiental aplica-se a teoria do risco administrativo.

5. (INSTITUTO AOCP – EBSEH/2017 – Adaptada) A responsabilidade civil do poder público tem como configuradores, dentre outros, a ocorrência do dano, nexos causal entre o evento e a ação ou omissão do agente público ou do prestador de serviço público e oficialidade da conduta lesiva, não se confundindo com a responsabilidade criminal e administrativa.

6. (AOCP – TRE AC/2015) Em relação à responsabilidade Civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) A União é responsabilizada por danos nucleares somente quando for culpada pelo dano.
- b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
- c) Para a configuração de responsabilidade civil do Estado, não é necessário que haja nexo de causalidade.
- d) As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
- e) No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o sistema da irresponsabilidade estatal, baseada no primado “the king can do no wrong”.

7. (AOCP – BRDE/2012) A respeito da responsabilidade Civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) O Estado não possui personalidade jurídica e, portanto, a responsabilidade civil deve recair, exclusivamente, sobre seus agentes.
- b) No Brasil, a Responsabilidade Civil do Estado é, como regra, subjetiva.
- c) De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado.
- d) A Teoria do Risco Integral não tem aplicabilidade no Brasil.
- e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

8. (AOCP – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004 – Adaptada) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.



GABARITO



1. E
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. C
8. C

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – TJCE / 2026) De acordo com a Constituição Federal de 1988,

- a) será subjetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público quando o dano for causado por empregado celetista, no caso em que a vítima não for usuária do referido serviço.
- b) incumbe ao poder público, sempre através dos órgãos de sua administração direta ou de suas autarquias, a prestação de serviços públicos.
- c) cabe ao poder público, com a colaboração da comunidade, a prestação direta de serviços públicos, sempre mediante prévia consulta pública.
- d) cabe ao poder público a titularidade dos serviços públicos, sendo esta transferível a entes privados, mediante contrato de concessão ou permissão.
- e) será objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público quando o dano for causado por empregado celetista no contexto da referida atividade prestacional.

2. (FCC – SEDU-ES / 2025) O art. 37, XXII, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. O direito de regresso aí previsto se refere ao direito de

- A) o usuário do serviço público prejudicado de retomar o acesso ao atendimento devido, mesmo se não lhe for paga indenização pelos danos sofridos.
- B) o agente afastado em razão do dano provocado de vir a exercer, após a indenização da vítima, a mesma função nas pessoas jurídicas.
- C) as pessoas jurídicas às quais se imputa o dano de acionarem os denunciante se as alegações não forem comprovadas oportunamente.
- D) as pessoas jurídicas de acionarem os agentes responsáveis pelos danos para recuperar os valores de indenização por elas pagos à vítima.
- E) os terceiros causadores de danos às pessoas jurídicas, por dolo ou culpa, de serem obrigados a prestar reparação aos agentes públicos afetados.

3. (FCC – TRT - 15ª Região (SP) / 2025) Um empregado em uma empresa estatal prestadora de serviços públicos, exercendo função de gerente de uma das áreas da empresa, passou a assediar sexualmente uma usuária dos serviços públicos. Nessa hipótese,

- A) a ação judicial em favor da vítima para reparação do dano moral deve ser proposta em face da empresa estatal, exclusivamente.
- B) o referido gerente está sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), visto que praticou ato que atenta contra princípios da Administração Pública.
- C) não cabe ação judicial contra a empresa estatal com o fim de obter reparação do dano moral, visto que se trata de conduta tipicamente privada, não associada à prestação de serviços públicos.



D) a empresa estatal responderá apenas se comprovada a culpa in eligendo ou in vigilando, visto que não é aplicável a responsabilidade objetiva à hipótese.

E) a ação judicial em favor da vítima para reparação do dano moral deve ser proposta em face da empresa estatal e do gerente, em litisconsórcio necessário.

4. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Suponha que o Município de São Paulo tenha celebrado contrato de concessão de serviços e um determinado segmento de usuários tenha sofrido prejuízos em função de falha constatada na prestação dos serviços pela empresa concessionária. Esses usuários buscaram responsabilizar civilmente a empresa concessionária pelos danos causados na prestação dos serviços, sendo que, de acordo com a disciplina jurídica da matéria, tal responsabilidade

A) é afastada quando presentes excludentes como força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, ou presença de situação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

B) demanda a demonstração de dolo ou culpa da empresa concessionária ou de seus agentes, não bastando a mera comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação e o prejuízo sofrido pelo usuário.

C) é de natureza objetiva e independe, portanto, de comprovação de culpa, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária, caso a concessionária não possua receitas ou ativos para arcar com o ressarcimento dos danos.

D) é exclusiva do Município, na condição de poder concedente e titular do serviço, havendo direito de regresso em face da empresa concessionária, dada a comprovação da falha na prestação do serviço.

E) é solidária entre o poder concedente (município) e a empresa concessionária, sendo que a responsabilidade do titular do serviço somente é afastada se comprovada a regular fiscalização nos termos previstos no contrato de concessão.

5. (FCC / DPE-AM / 2023) No que diz respeito à responsabilidade do Estado, identifica-se que, historicamente, a terceira fase de evolução consiste em o Estado responder, com base no conceito de nexo de causalidade, que representa a relação de causa e efeito existente entre o fato ocorrido e as consequências dele resultantes. Essa fase é conhecida como a de

A) responsabilidade causal.

B) irresponsabilidade do Estado.

C) responsabilidade culposa.

D) responsabilidade dolosa.

E) responsabilidade objetiva.

6. (FCC / TRT - 12ª Região (SC) / 2023) Considere que concessionária de serviços de transporte de passageiros sobre trilhos esteja sendo acionada por usuário, que pleiteia indenização por lesões sofridas em função de acidente ocorrido na via férrea, alegando falha no sistema de sinalização. A responsabilidade da referida concessionária

A) é subsidiária em relação à do poder concedente, e somente se configura se demonstrada falha na prestação do serviço.

B) é de natureza subjetiva, demandando a comprovação de negligência da concessionária, cujo ônus é do demandante.



C) depende da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, nos moldes do direito privado, não sendo equiparada à responsabilidade administrativa.

D) é solidária à responsabilidade objetiva da Administração, esta que responde prioritariamente pelos danos causados aos usuários.

E) é de natureza objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade, e ante a ausência de excludentes de responsabilização, como caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.

7. (FCC / TRT - 21ª Região (RN) / 2023) Considere que tenha ocorrido acidente com trem de passageiros em linha operada por uma concessionária privada, resultando em ferimentos graves em alguns ocupantes. À concessionária negou-se a indenizar os passageiros pelos danos sofridos no acidente, afirmando que não houve comprovação de culpa de seus agentes e que a responsabilização deveria recair sobre o Poder Concedente. Diante de tal cenário,

A) a concessionária, dada sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, responde pelos danos nos termos da legislação civil, inexistindo, por outro lado, responsabilidade extracontratual do poder público quando delega a prestação dos serviços.

B) está correto o entendimento da concessionária, eis que apenas o titular do serviço, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação direta ou por terceiros, e a concessionária somente será responsável em caso de comprovação de culpa.

C) a concessionária possui responsabilidade objetiva, que independe de comprovação de culpa, demandando comprovação de nexo de causalidade e ausência de excludentes de responsabilização, respondendo o Poder Concedente apenas em caráter subsidiário.

D) tanto o poder concedente como a concessionária poderão ser responsabilizados pelos danos, sempre em caráter solidário, se não houver comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.

E) trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, que recai sobre o poder concedente ou, subsidiariamente, sobre a concessionária e seus agentes, condicionada à comprovação do nexo de causalidade e da culpabilidade de cada qual.

8. (FCC / TRT - 21ª Região (RN) / 2023) Leônidas, policial rodoviário federal, estava em gozo de férias com a família na praia, quando presenciou uma tentativa de assalto. Imediatamente, deu voz de prisão ao assaltante e imobilizou-o fisicamente, por meio de uma técnica de estrangulamento. Porém, acabou usando de força excessiva, o que levou o assaltante a óbito por asfixia.

Sabendo-se que a família do falecido pretende responsabilizar a União pelo evento e analisando a situação descrita, os requisitos para a responsabilidade estatal

A) estão presentes, devendo a ação ser ajuizada em face da União e de Leônidas, em litisconsórcio necessário, dada a necessidade de investigar a culpa do agente.

B) estão presentes, configurando-se hipótese de responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo.

C) não estão presentes, pois Leônidas não estava atuando na qualidade de servidor público.

D) estão presentes, configurando-se hipótese de responsabilidade subjetiva pela teoria da culpa do serviço.

E) não estão presentes, visto que a culpa da vítima exclui o nexo de causalidade.



9. (FCC / MPE-PB / 2023) É causa atenuante da responsabilidade civil do Estado:

- A) Culpa de terceiros.
- B) Caso fortuito do agente público.
- C) Culpa concorrente da vítima.
- D) Força maior.
- E) Culpa exclusiva da vítima.

10. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) Considere que determinado cidadão tenha tido sua residência danificada quando da realização de obras em via pública, realizadas por empresa concessionária de serviços públicos de saneamento para reparos de rede coletora de esgoto. A responsabilidade da concessionária pelos prejuízos sofridos pelo cidadão

- A) é de natureza objetiva, demandando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, bem como a ausência de excludentes de responsabilização.
- B) demanda a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente e a correlação da conduta com os danos sofridos.
- C) é de natureza subsidiária, cabendo o prévio acionamento do poder público, na qualidade de poder concedente dos serviços.
- D) é solidária à do poder concedente, ambas de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de culpa nos termos do Direito Civil.
- E) demanda a prévia responsabilização do agente causador do dano, podendo ocorrer a responsabilização direta da concessionária caso comprovada falha de fiscalização.

11. (FCC / TRT - 18ª Região (GO) / 2023) Um servidor público ocupante de cargo efetivo colidiu, enquanto conduzia viatura oficial, com outro veículo, de passeio, de propriedade e conduzido por particular. Apurados os fatos e as circunstâncias, foi constatado que o servidor estava transitando em velocidade bastante superior à permitida, justificando a conduta na necessidade de cumprir horário agendado para compromisso oficial. Em razão do ocorrido, o servidor

- A) poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos causados na viatura pública e no veículo particular, não se admitindo responsabilidade administrativa concomitante, em razão da natureza dos danos ocorridos.
- B) poderá responder por infração disciplinar, sem prejuízo de ser responsabilizado nas esferas criminal e civil, esta última em regresso, não se vislumbrando, pela descrição dos fatos, elemento subjetivo dolo suficiente para caracterização de ato de improbidade.
- C) deverá responder disciplinarmente por sua conduta, não se caracterizando responsabilidade civil individual do agente público em razão de se encontrar, o mesmo, em serviço.
- D) deverá responder em todas as esferas pela conduta reprovável, civil, criminal, administrativa e de improbidade, esta última na modalidade de ato que causa prejuízo ao erário, que prescinde da demonstração de dolo específico.



E) se submeterá à apuração administrativo-disciplinar, mediante instauração de processo disciplinar, precedido de sindicância, e se demonstrados culpa ou dolo do servidor naquela esfera terá lugar a responsabilização nos âmbitos civil e criminal.

12. (FCC – TRF - 5ª REGIÃO/2017) O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, ao executar obras viárias acabou por causar prejuízos para proprietários rurais lindeiros, porquanto a implementação das obras desviou artificialmente o curso das águas das chuvas de modo que passaram a atingir, diretamente, as plantações, causando erosões e alagamentos nas propriedades vizinhas a rodovia federal não concedida. Considerando esta situação hipotética, os atingidos

a) podem ingressar com ação de responsabilidade civil em face da autarquia, na qual terão que demonstrar o dano, nexo causal entre prejuízo sofrido e a execução das obras, com o que exsurge o direito à indenização.

b) podem ingressar com ação de responsabilidade civil em face da autarquia, devendo, no entanto, demonstrar culpa ou dolo na execução das obras, para terem direito à indenização.

c) podem acionar a autarquia, mas, antes, devem mover ação em face da empreiteira contratada para executar as obras, demonstrando falha na execução dos serviços e o nexo causal.

d) somente podem acionar a empreiteira contratada pela autarquia para a execução das obras, porquanto, na hipótese de terceirização de serviços, fica excluída a responsabilidade estatal.

e) podem escolher acionar a autarquia ou mover ação em face do ente criador (União), porquanto a pessoa jurídica instituidora responde integralmente pelos atos da entidade que criou.

13. (FCC – TST/2017) Considere que, em um período de chuvas intensas, tenha ocorrido o transbordamento de um rio situado no perímetro urbano de determinada cidade. Os moradores da região sofreram vários prejuízos em função do transbordamento e buscaram, judicialmente, indenização do poder público sob a alegação de que os danos decorreram do atraso nas obras de aprofundamento da calha do rio, bem como da paralisação dos serviços de dragagem e da omissão na adoção de outras medidas que pudessem evitar ou minimizar os danos sofridos. O pleito apresentado

a) não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois apenas condutas comissivas da Administração são passíveis de caracterizar a responsabilidade civil do Estado.

b) é cabível, caracterizando responsabilidade objetiva da Administração, que não pode ser afastada sob alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

c) não é cabível, pois não se vislumbra nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e conduta comissiva ou omissiva da Administração, somente sendo cabível se apontada culpa de agente público.

d) é cabível mesmo não individualizada conduta comissiva de agente público, se demonstrado o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

e) fundamenta-se na já superada Teoria do Risco Integral, não encontrando, assim, respaldo no nosso ordenamento jurídico que agasalha a responsabilidade subjetiva da Administração.

14. (FCC – PROCON MA/2017) A Administração do Tribunal de Justiça contratou motoristas, em regime temporário, para condução das viaturas oficiais destacadas para os desembargadores que residem fora da Capital, a fim de viabilizar o transporte dessas autoridades nos dias de sessão. Em um



desses dias, após o desembarque da autoridade pública, no trajeto para o local onde funcionavam as instalações administrativas das Câmaras do Tribunal, a viatura colidiu com um ônibus, tendo ocorrido danos em ambos os veículos. Diante desse cenário, no que concerne à responsabilidade extracontratual do Estado,

a) não haverá responsabilização atribuída aos condutores ou proprietários dos veículos, tendo em vista que ambos pertencem a entes públicos, ainda que de esferas diferentes, não se aplicando a lógica da responsabilidade objetiva reciprocamente.

b) poderá haver responsabilização dos entes públicos, mas em razão da natureza jurídica destes, será obrigatório perquirir sobre a culpa dos agentes envolvidos, já que incidirá a modalidade subjetiva de responsabilidade extracontratual.

c) o motorista da viatura estadual não pode ser considerado agente público para fins de responsabilização extracontratual do Estado em razão de possuir vínculo de trabalho temporário, razão pela qual a solução da questão deve se dar considerando a propriedade do veículo, não se aplicando a responsabilidade objetiva.

d) não incide a norma constitucional que versa sobre responsabilidade extracontratual do Estado, ficando restrita ao Município, titular do serviço público de transporte urbano, porque o Tribunal de Justiça não integra a Administração Pública, mas sim o Poder Judiciário, que é o legitimado passivo da ação.

e) aplica-se a responsabilidade objetiva em relação aos entes públicos, sendo indispensável, no caso, apurar o nexo de causalidade entre os danos gerados pelo acidente e a conduta que o ocasionou, independentemente de estar ou não caracterizada culpa dos condutores, admitindo-se, no entanto, a incidência de excludentes de responsabilidade.

15. (FCC – DPE RS/2017) A responsabilidade extracontratual do Estado é estabelecida diante do preenchimento de alguns requisitos e pode ser imposta

a) às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, que respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente das atividades que desenvolvem e de se tratar de atos comissivos ou omissivos.

b) às pessoas jurídicas de direito público, respondendo subjetivamente nos casos de atos comissivos lícitos e nos casos de atos omissivos lícitos.

c) aos entes públicos e concessionários de serviço público, não abrangendo as permissionárias de serviço público em razão do vínculo de delegação ter natureza de ato, não de contrato.

d) às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, que respondem sob a modalidade objetiva diante da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação de seus agentes e os danos causados a terceiros, que também demandam comprovação.

e) aos entes públicos e aos privados que mantenham vínculo funcional ou contratual com a Administração pública e, em razão dele, recebam repasse de dinheiro público, o que lhes obriga a reparar eventuais danos causados a terceiro, sob a modalidade objetiva.

16. (FCC – FUNAPE/2017) Uma fundação responsável pela aplicação de medidas socioeducativas e reinserção social de jovens menores de idade constatou, em vistoria realizada após denúncia anônima recebida, que estava havendo ingresso de substâncias entorpecentes em suas dependências, o que já teria permitido que alguns internos estivessem fazendo uso com regularidade e dependência. As famílias



desses internos pretendem responsabilizar judicialmente a fundação pelo ocorrido, afirmando que os jovens não utilizavam tais substâncias anteriormente. A pretensão

- a) não encontra acolhida no Judiciário, tendo em vista que não se trata de ato praticado por agente público, mas sim por terceiros, também internos.
- b) depende da demonstração de dolo dos agentes públicos, tendo em vista que a modalidade omissiva demanda comprovação da intenção dos agentes públicos.
- c) pode ensejar a responsabilização da fundação tanto pela omissão dos agentes na fiscalização da entrada, que não obstaram o acesso das substâncias ao universo dos jovens, quanto pelo dever de garantir a incolumidade dos custodiados.
- d) depende de prévia apuração de responsabilidade para constatação da forma e dos responsáveis pelas condutas ensejadoras dos resultados indesejados descritos.
- e) procede, tendo em vista que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva, sequer demandando prova dos danos ocorridos.

17. (FCC – TRT 11ª Região (AM e RR)/2017) Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que

- a) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.
- b) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.
- c) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
- d) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso.
- e) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da teoria do risco integral.

18. (FCC – TRE SP/2017) O Estado, tal qual os particulares, pode responder pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade extracontratual para pessoas jurídicas de direito público, prevista na Constituição Federal, no entanto,

- a) dá-se sob a modalidade subjetiva para os casos de omissão de agentes públicos e de prática de atos lícitos, quando causarem danos a terceiros.
- b) não se estende a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da Administração indireta, que se submetem exclusivamente à legislação civil.
- c) exige a demonstração pelos demandados, de inexistência de culpa do agente público, o que afastaria, em consequência o nexo de causalidade entre os danos e a atuação daqueles.



d) tem lugar pela prática de atos lícitos e ilícitos por agentes públicos, admitindo, quando o caso, excludentes de responsabilidade, que afastam o nexo causal entre a atuação do agente público e os danos sofridos.

e) somente tem lugar com a comprovação de danos concretos pelo demandante, o que obriga, necessariamente, a incidência da modalidade subjetiva.

19. (FCC – TRF 3/2016) Janaina inscreveu-se em concurso público para determinado Tribunal. Os vencimentos iniciais eram bastante significativos, o que atraiu grande número de inscritos, sendo que não havia muitos cargos vagos para provimento. Após a divulgação do resultado da 1a fase, diversos candidatos iniciaram discussões individualizadas, inclusive judiciais, sobre o gabarito, o que alongou por quase 06 meses a convocação para 2a fase, para a qual Janaina já estava aprovada desde a primeira lista. Realizou-se a segunda fase e novo ciclo de discussões foi iniciado, dessa vez para questionar também as avaliações impostas após a prova oral. Considerando que o número de candidatos da fase seguinte guardava proporcionalidade com número certo de aprovados da fase anterior, a Administração pública aguardava o tanto quanto possível a definitividade das decisões judiciais que impactassem na continuidade do certame. Passados quase dois anos entre o início do concurso e sua conclusão, Janaina, finalmente aprovada e empossada, ajuizou ação judicial para pleitear indenização em face do Poder público pela excessiva demora na realização do certame, baseando-se no valor dos vencimentos previstos para o cargo. Essa medida

a) é pertinente com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de atos ilícitos, tendo em vista que a não nomeação de Janaina se consubstancia em ato administrativo eivado de vício de legalidade.

b) não possui perspectiva de procedência, tendo em vista que a submissão do concurso ao edital que o disciplina não impede a possibilidade de questionamentos por parte dos candidatos, inexistindo direito consolidado à aprovação, ainda que não tenha havido qualquer irrisignação por parte da candidata em questão.

c) é improcedente, tendo em vista que somente se poderia cogitar do direito à indenização antes da aprovação e da posse da candidata, após o que fica sanada a ilicitude do ato que motivava a responsabilização.

d) é procedente, tendo em vista que qualquer ato do Poder público pode gerar direito à indenização em razão de responsabilidade objetiva, seja ele lícito ou ilícito, cabendo ao prejudicado pleitear a indenização que, no caso, deve equivaler ao valor dos vencimentos a que faria jus quando nomeado.

e) depende de comprovação de culpa por parte do Poder público, tendo em vista que diante da imputação de indenização pela prática de atos lícitos, impera a modalidade subjetiva de responsabilidade civil.

20. (FCC – TRT 23/2016) Considere a seguinte situação hipotética: em determinado Município do Estado do Mato Grosso houve grandes deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas, em razão da ausência de sistema de captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está

a) correta, tratando-se de típico exemplo da responsabilidade disjuntiva do Estado.



- b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da responsabilidade em decorrência de fator da natureza.
- c) correta, haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público.
- d) correta, no entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a da vítima.
- e) incorreta, haja vista que o Estado somente responde objetivamente, e, no caso narrado, não se aplica tal modalidade de responsabilidade.

21. (FCC – SEFAZ-MA/2016) Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma

- a) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.
- b) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.
- c) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
- d) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.
- e) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.

22. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) A responsabilização do Estado, nos casos de morte de detento, causada por terceiro, durante rebelião, dá-se sob a modalidade

- a) subjetiva, cabendo ao autor demonstrar a culpa do agente público que deu causa ou deixou acontecer o falecimento, demandando-o em litisconsórcio com o poder público.
- b) objetiva, pois fica demonstrado o nexo de causalidade entre o dever legal do Estado preservar a incolumidade física do detento e o falecimento ocorrido.
- c) subjetiva, presumindo-se a culpa do agente público para formação do nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o evento danoso, evitável ou inevitável.
- d) da teoria do risco integral, admitidas as excludentes de responsabilidade para os casos em que demonstrado que não fora possível agir para evitar o evento danoso.
- e) objetiva, quando o falecimento é causado comissivamente por agente público e sob a modalidade subjetiva em relação ao agente que deve ser demandado em litisconsórcio, em razão do dolo.

23. (FCC – TRE RR/2015) João, Prefeito Municipal, dispensou procedimento licitatório e contratou diretamente a empresa MM para a prestação de serviço público de fornecimento de merenda escolar, sendo devidamente justificada a situação emergencial da contratação. Comprovou-se, posteriormente, que houve superfaturamento no mencionado contrato administrativo. Nos termos da Lei no 8.666/93, nos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. A responsabilidade da empresa MM e de João é

- a) objetiva negativa.
- b) subsidiária.
- c) disjuntiva.
- d) solidária.



e) excludente.

24. (FCC – TRT 3/2015) Uma empresa estatal, delegatária de serviço de transporte urbano intermunicipal, foi acionada judicialmente por sucessores de um suposto passageiro que, no trajeto entre duas estações, juntou-se a um grupo de clandestinos para a prática de “surf ferroviário”, mas acabou se acidentando fatalmente. O resultado da ação é de provável

a) procedência, tendo em vista que a responsabilidade das estatais é regida pela teoria do risco integral, de modo que é prescindível a demonstração de culpa do passageiro.

b) improcedência, tendo em vista que as concessionárias de serviço público não respondem objetivamente, mas sim subjetivamente, tendo em vista que são submetidas a regime jurídico de direito privado.

c) improcedência, pois a modalidade objetiva de responsabilidade a que se sujeitam as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público não afasta a incidência das excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

d) procedência, mas como não foi comprovada a condição de passageiro da vítima, a ação deve se processar como responsabilidade subjetiva, cabendo aos sucessores do falecido comprovar que houve culpa dos agentes da delegatária de serviço público.

e) improcedência, tendo em vista que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por danos causados às vítimas, mas, como se trata de norma excepcional, no caso de falecimento, esse direito não se transfere aos sucessores, que podem apenas deduzir pleito de responsabilidade subjetiva em face da delegatária.

25. (FCC – TRT 6/2015) Em face de greve de serventuários da Justiça alguns candidatos à vagas abertas por uma prestigiada empresa de tecnologia não puderam se submeter ao correspondente processo seletivo, por não terem logrado obter certidões necessárias para comprovar a inexistência de antecedentes criminais. A responsabilidade civil do Estado, perante referidos cidadãos,

a) somente se configura em face de condutas comissivas, sendo afastada, dada a sua natureza objetiva, quando não identificado o agente causador do dano.

b) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, elementos esses que, somente, são requeridos para fins do direito de regresso do Estado perante o agente.

c) depende da comprovação de dolo ou culpa dos serventuários, não bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com ação ou omissão de agente público.

d) é de natureza subjetiva, ensejando o direito de regresso em face dos servidores responsabilizados em processo administrativo.

e) é de natureza objetiva e independe, portanto, da comprovação do dano, bastando a identificação do nexo de causalidade.

26. (FCC – Manausprev/2015) Uma empresa privada, concessionária de serviço público de distribuição de gás, está sendo processada em ação de indenização movida por um administrado que se feriu gravemente ao cair em um bueiro que estava com a tampa deslocada. Pretende o administrado a responsabilização objetiva da empresa. A decisão de processar a concessionária de serviço público

a) não é coerente com o ordenamento jurídico, que restringe a responsabilidade objetiva ao Estado.



- b) possui amparo no ordenamento jurídico, mas a empresa responde sob a modalidade subjetiva, porque tem personalidade jurídica de direito privado.
- c) não possui amparo legal, tendo em vista que se tratou de evento de força-maior, inevitável e imprevisível.
- d) não possui amparo no ordenamento jurídico pois deveria ter sido ajuizada em face da concessionária e do Estado, vez que há solidariedade na responsabilidade.
- e) possui amparo no ordenamento jurídico vigente, vez que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem no desempenho de suas atividades.

27. (FCC – TJ PE/2013) Em relação à responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos, a Constituição Federal estabelece a modalidade

- a) objetiva de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito público, para as de direito privado prestadoras de serviço público e para seus agentes.
- b) objetiva de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e a responsabilidade subjetiva do agente público, que responde em caso de dolo ou culpa.
- c) de responsabilidade subjetiva para os agentes públicos e para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, mantida a responsabilidade subsidiária do Poder Público.
- d) de responsabilidade objetiva subsidiária do Poder Público, possibilitando-se o direito de regresso em face do agente responsável pelo ato causador do dano somente no caso de dolo quando se tratar de delegatário de serviço público.
- e) de responsabilidade objetiva solidária entre as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e seus agentes, quando estes tiverem atuado com dolo.

28. (FCC – TRT 6/2012) Durante a execução de serviços de reparo e manutenção nas instalações de gás, por empresa pública responsável pela prestação do serviço público de fornecimento, houve pequena explosão, ocasionando o arremesso de peças e materiais pesados a distância significativa, causando danos materiais a particulares que estavam próximos ao local. Nesse caso, a empresa

- a) responde subjetivamente pelos danos causados, cabendo aos particulares a prova de culpa dos agentes que executavam o serviço para fazer jus à indenização.
- b) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrado o nexo de causalidade, não sendo necessária a comprovação de culpa dos agentes.
- c) responde subjetivamente pelos danos causados, independentemente de prova de culpa dos agentes que executavam o serviço no momento da explosão.
- d) não responde pelos danos causados, devendo os danos serem cobrados diretamente dos agentes responsáveis pela execução dos serviços.
- e) responde objetivamente pelos danos materiais causados aos particulares, desde que demonstrada a culpa dos agentes responsáveis pela execução do serviço, não sendo necessária demonstração do nexo de causalidade.

29. (FCC – Pref SP/2012) O Município foi condenado a indenizar particular por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública municipal. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente



- a) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.
- b) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- c) apenas se comprovar a inexistência de causas excludentes de responsabilidade, situação em que estará configurada a responsabilidade objetiva do servidor.
- d) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.
- e) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.

30. (FCC – TRF 3/2014) Uma concessionária que explora rodovia estadual, no decorrer da execução das obras de duplicação de determinado trecho, não executou adequadamente as contenções das encostas. Durante uma tempestade ocorrida alguns dias após o início das obras, houve deslizamento de grande quantidade de terra de uma encosta, possibilitando a ocorrência de acidentes entre os veículos que trafegavam pelo local no momento. Diante dessa narrativa e levando em conta o disposto na Constituição Federal,

- a) está-se diante de força maior, excludente de responsabilidade, tanto para a concessionária de serviço público, quanto para os motoristas envolvidos nos acidentes.
- b) a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o ocorrido.
- c) a concessionária estadual responde, civilmente, pelos acidentes ocorridos, desde que reste demonstrada a culpa de, pelo menos, um de seus funcionários que atuavam nas obras de duplicação.
- d) o Estado responde, objetivamente, pelos danos causados, na qualidade de titular do serviço que era prestado pela concessionária, esta que não pode ser responsabilizada diretamente, apenas pela via regressiva.
- e) o Estado responde, objetivamente, pelos danos causados pela tempestade, tendo em vista que o poder público responde, direta e integralmente, pelos atos de suas concessionárias de serviço público, inclusive em razão da ocorrência de força-maior.

31. (FCC – TRF 3/2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

- a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.
- b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.
- c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.
- d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.
- e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.



32. (FCC – TRT 11/2012) Segundo tendência jurisprudencial mais recente no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é

- a) objetiva relativamente a terceiros usuários, e não existe em relação a não usuários do serviço.
- b) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e não existe em relação a não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a não usuários do serviço.
- d) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a não usuários do serviço.
- e) objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

33. (FCC – Pref Recife/2014) Um motorista de ônibus de uma empresa privada de transporte coletivo municipal, ao fazer uma curva mais acentuada em determinado ponto de seu itinerário, colidiu com veículo estacionado na via pública em local e horário permitidos, ocasionando perda total neste veículo. No presente caso, consoante o mais recente posicionamento do STF,

- a) não responderão objetivamente o Município, nem a empresa privada, pois se trata de exercício de atividade econômica lucrativa, situação não albergada pelo tratamento especial da responsabilidade civil do Estado.
- b) responderá o município primária e objetivamente pelos danos causados no veículo estacionado, em razão do serviço público prestado ser de titularidade do Município.
- c) responderá a empresa privada, direta e objetivamente, seja por se tratar de concessionária de serviço público, seja em razão do risco inerente à sua atividade.
- d) responderá a empresa privada objetivamente, com direito de regresso contra o Município, titular do serviço público prestado.
- e) não responderão objetivamente o Município, nem a empresa privada, pois o proprietário do veículo estacionado não é usuário direto do serviço público prestado.

34. (FCC – SEFAZ RJ/2014) Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

- a) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- b) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- c) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- d) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- e) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

35. (FCC – TRT 1/2013) O motorista de um automóvel de passeio trafegava na contra-mão de direção de uma avenida quando colidiu com uma ambulância estadual que transitava na mão regular da via, em



alta velocidade porque acionada a atender uma ocorrência. A responsabilidade civil do acidente deve ser imputada

- a) ao civil que conduzia o veículo e invadiu a contramão, dando causa ao acidente, não havendo nexo de causalidade para ensejar a responsabilidade do Estado.
- b) ao Estado, uma vez que um veículo estadual (ambulância) estava envolvido no acidente, o que enseja a responsabilidade objetiva.
- c) ao Estado, sob a modalidade subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do motorista da ambulância.
- d) tanto ao civil quanto ao Estado, sob a responsabilidade subjetiva, em razão de culpa concorrente.
- e) ao civil que conduzia o veículo, que responde sob a modalidade objetiva no que concerne aos danos apurados na viatura estadual.

36. (FCC – DPE RS/2013) A responsabilidade civil do Estado, quando na modalidade objetiva, dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade e exige a presença de outro, quais sejam:

- a) nexo de causalidade e força maior.
- b) culpa e nexo de causalidade.
- c) culpa e força maior.
- d) nexo de causalidade e dano.
- e) dano e culpa.

GABARITO



1. E	10. A	19. B	28. B
2. D	11. B	20. C	29. E
3. A	12. A	21. C	30. B
4. C	13. D	22. B	31. B
5. E	14. E	23. D	32. E
6. E	15. D	24. C	33. C
7. C	16. C	25. B	34. E
8. B	17. D	26. E	35. A
9. C	18. D	27. B	36. B



REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.